

הישיבה הארבע-מאות-ושלושים-ושבע של הכנסת התשיעית

יום שלישי, י"ח באדר ב' התשמ"א (24 במארס 1981)

ירושלים, הכנסת, שעה 16:03

א. מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת

(מזונות) (תיקון), התשמ"א—1981; והצעת חוק של חברי הכנסת מ. וירשובסקי — חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3), התשמ"א—1981.

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: 1. חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א—1981, שהחזירה ועדה משותפת של ועדת הכספים ועדת החוקה, חוק ומשפט; 2. חוק מס עזבון (ביטול), התשמ"א—1981, שהחזירה ועדת הכספים; 3. חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 10), התשמ"א—1981, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה.

כן הונחו מטעם ועדת הכנסת: א. החלטה בעניין כינוס הכנסת לאחר פגרת הפסח; ב. החלטה בדבר תשלום לכיסוי היצאות נסיעה (תיקון מס' 3), מיום שלישי, י"ח באדר ב' התשמ"א — 24 במארס 1981; ג. החלטה בדבר עקרונות בקשר לניגוד אינטרסים; ד. החלטה בדבר זכות לשיחות טלפון (תיקון).

היו"ר מ. ל. מרון:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. נשמע עתה הודעה על המסמכים שהונחו על שולחן הכנסת.

מוזכר הכנסת נ. לורך:

ברשות היושב-ראש הנני מתכבד להודיע כי היום הונחו על שולחן הכנסת:

לקריאה ראשונה: מטעם הממשלה, 1. חוק מקרקעי ישראל (הקניית בעלות במבנים), התשמ"א—1981; 2. מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה, הצעת חוק של חברי הכנסת ש. הלל, מ. וירשובסקי, ב.צ. רובין וי. תמיר — חוק שמירה על איכות הסביבה, התשמ"א—1981; 3. הצעת חוק של חברי הכנסת ת. קורפו — חוק התיכנון והבנייה (תיקון מס' 18), התשמ"א—1981; 4. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעות חוק של חברי הכנסת: א. לין, ע. גוף ומ. עמאר — חוק לתיקון דיני המשפחה

ב. הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת

היו"ר מ. ל. מרון:

אני קורא לממלא-מקום יושב-ראש ועדת הכנסת, חברי הכנסת הלל וזידל, למסור הודעה בשם ועדת הכנסת.

הלל וזידל (בשם ועדת הכנסת):

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הריני מתכבד למסור לכנסת את ההודעה הבאה:

1. בישיבת הכנסת מיום י"א באדר ב' התשמ"א — 17 במארס 1981, הוחלט, בהתאם לסעיף 117(א) לתקנון, להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון בחוק בחירות

ג. חוק דיני מסים (האחדת הביצוע ויישום הממצאים והקביעות),

התשמ"א—1981 *

(קריאה ראשונה)

היו"ר מ. ל. מרון:

אני מזמין את שר האוצר להביא את חוק דיני מסים (האחדת הביצוע ויישום הממצאים והקביעות), התשמ"א—1981, לקריאה ראשונה.

שר-האוצר י. ארידור:

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כאשר הגשתי לפני כשבועיים לאישור הכנסת סידרת הצעות חוק לרפורמה במערכת המיסוי, אמרתי כי אביא הצעת חוק נוספת שתהיה לה משמעות מרחיקת-לכת על עבודת אגפי המסים. היום אני מביא הצעת חוק זו לאישור הבית.

הצעת החוק אמורה להביא לאיחוד ביקורי-החוק והיא חלק אינטגרלי מהצעדים שאנו מפעילים אשר מגמתם היא: איחוד פונקציות שאגפי המסים, ייעול המערכת והשגת תפוקה גבוהה יותר בשירותי המסים בכוח-האדם הקיים. התפיסה המונחת ביסוד הצעת חוק זו היא, כי פעולה שנעשתה על-ידי עובד רשות מס איוו שהיא מהווה פעולה הנעשית עבור כל רשויות המס הכי פופות לאוצר המדינה. הוראה זו מאפשרת שימוש יעיל בכל הממצאים העובדתיים העולים מביקורות-החוק או מהליכי השומה. קביעות כמו פסילת ספרים או ממצאים כמו מחזור מכירות, מצב מלאי וציות לחוקי המסים יוכלו

זאב כ"ץ (המערך) :

אתה ודאי אינך מתווכח אתי לגופו של עניין זה. קושיות לי אל כבוד שר האוצר. לית-מאן דפליג שמן הראוי כי חברי הכנסת יהיו בעד כל אמצעי כשר שימנע השתמטויות מתשלום מס על-ידי משחק בין רשויות מס שונות. ברור לחלוטין שהרעיון, כי יש לאחד ענייני מסים לפי חקוקים שונים לצורך הגבייה ולצורך העימות בין האמצעים השונים, הוא רעיון טוב. אולם הקושי שאני שואל את שר האוצר — וילמדני במידה שהחשש שלי אינו נכון — האם במסגרת הדברים האלה ייכלל גם הביטוח הלאומי? כבוד שר האוצר, אתה מפריע בצורה אנרגטית לשר האוצר להקשיב לי. אני מבקש לדעת אם חוקי הביטוח הלאומי יהיו כלולים בהצעת חוק זאת.

ולמה אני שואל? היו נסיונות להחיל את גביית מס ההכנסה על קיצבאות וגמלאות המגיעות כחוק. אני מבקש את תשובתך מעל דוכן זה, כדי שיהיה ברור לכול שיש לנו מערכת שהיא אמנם תשלומי חובה, אולם אין לערב אותה בכל מה שקשור לתשלומים של הביטוח הלאומי. אינני מדבר על הגבייה אלא על תשלומים של הביטוח הלאומי, כמו קיצבאות שאירים, קיצבאות זיקנה, קיצבאות ילדים וגמלאות למיניהן לנכים וכדומה. אין לערב את אלה עם יתר חוקי המסים. אשר ביחס לחלופה שביניהם ולהתאמת הממצאים ביניהם, אני בוודאי אתן לכך את ידי. אולם בתנאי ברור ומפורש, שהביטוח הלאומי, שבסופו-של-דבר הוא זכותו של האדם אשר המדינה משלמת לו החזר על פרמיה שהוא שילם כל ימי חייו, ואשר כולו כקולקטיב זה ביטוח לכל דבר, לא יהיה כלול כאחד החקוקים של תשלומי חובה למדינה שאפשר לקזז אותם הדדית.

אני מודה ליושב-ראש על תשומת-הלב ואני מבקש לדון בחוק הזה.

הי"ר מ. ל. מרון :

רשות הדיבור לחבר-הכנסת אמרי רון. אני מבין שאתה מוותר. אדוני שר האוצר, בבקשה.

שר-האוצר י. ארידור :

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התשובה לשאלתו של חבר-הכנסת זאב כ"ץ מצויה בסעיף 1 של החוק המוצע, המגדיר "חוק מס" — חקוק הון בהטלת מס או תשלומי חובה ששר האוצר ממונה על ביצועם. שר האוצר לא ממונה על ביצוע חוקי הביטוח הלאומי. לפיכך התשובה היא שחוק זה נוגע בחוקי מס הכנסה, מס ערך מוסף, אבל לא בחוקי הביטוח הלאומי.

אני מניח שאחרי התשובה הזאת נחה דעתו של חבר-הכנסת זאב כ"ץ — —

זאב כ"ץ (המערך) :

באה על סיפוקה.

שר-האוצר י. ארידור :

— וגם הוא יצטרף ליזמה הברוכה של הממשלה.

הי"ר מ. ל. מרון :

חברי הכנסת, אנו מצביעים.

הצבעה

ההצעה להעביר את הצעת חוק דיני מסים (האחדת הביצוע ויישום הממצאים והקביעות), תשמ"א-1981, לוועדת הכספים, נתקבלה.

לשמש את כל רשויות המס, אם נעשו כדין על-ידי עובדי של רשות מס ספציפית. בדרך זו ניתן יהיה להגביר ול- שפר את תפוקת השומות במס הכנסה ואת גביות המס במס ערך מוסף.

הצעת חוק זו מוגשת לאחר שהתשתית האיר- גונית והנהלית לאיתוד ביקורות-חוץ באגפי המסים כבר הוכנה על כל פרטיה. הוראות החוק יסייעו ליצירת חבות ופוטנציאל גבייה לעתיד ברמה גבוהה יותר מזו הקיימת כיום. לפי הערכת משרד האוצר, תוספת זוהכנסה כתוצאה מהצעת חוק זו תהיה 300 מיליון שקלים במונחי 1980. זה משתלב בכל המערכת של הקלות המיסוי מצד אחד והגברת הגבייה מצד שני שהגשנו לאישור הכנסת לפני כשבועיים. הנה ההוכחה, כי באשר לאכיפת גביית מסים צודקת ובאשר להעמקת הגבייה, הממשלה הזאת אינה מסתפקת בדיבורים. הדיבורים הופכת למעשים והמע- שים מדברים בעד עצמם. אני מבקש להעביר את הצעת החוק להכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית לוועדת הכספים.

הי"ר מ. ל. מרון :

חברי הכנסת, אנו מתחילים בדיון על החוק הזה. אני מזמין את חבר-הכנסת אבטבי — איננו, חבר-הכנסת זאב כ"ץ, בבקשה, אחריו — חבר-הכנסת אמוראי.

זאב כ"ץ (המערך) :

כבוד היושב-ראש, אני חייב שוב להעיר את תשומת- הלב לנוהל שאינני יודע איך הוא צומח, שבסדר-היום, בסעיף ראשון, היה כתוב "שאליות ותשובות" ולמרות זאת אנו עוברים ישר לחוק ואז יש כמובן התמוטטות של רשימת הדוברים ויש חקיקה בחופזה. אני חושב שנוהל זה אינו נותן כבוד לאחריות שבה צריכים חברי הכנסת להתייחס לחקיקה.

הי"ר מ. ל. מרון :

ההנחה היא שחברי הכנסת כולם במליאה עכשיו.

זאב כ"ץ (המערך) :

ההנחה היא שהסעיף הראשון בסדר-היום היה צריך להיות עשרים וכמה שאליות, שמשום-מה לא השיבו עליהן.

הי"ר מ. ל. מרון :

השר פשוט איננו, כפי שאתה רואה, אין מי ששייב.

זאב כ"ץ (המערך) :

אני מבין שהשר איננו ולכן אין תשובות לשאלות שנשאלו לפני שנה, למשל, ולכן נקרא אל הדוכן חבר כנסת שלא ידע כי הוא צריך לדבר והיה בישיבה עד לרגע זה. רשימת הדוברים התמוטטה, ואני שמח להיות ראשון הדוברים בחוק זה.

הי"ר מ. ל. מרון :

הרשימה לא התמוטטה — היא קיימת.

זאב כ"ץ (המערך) :

המסקנה שלי היא שאותם חברי הכנסת המתייחסים ברצינות לחקיקה, חייבים להיות במצב שיוכלו להתייחס ולא יימנע מהם מבחינה טכנית לעשות זאת. אינני מדבר על יתר חברי הכנסת.

שמואל מולידאנו (שינוי — מפלגת המרכז) : אני הגעתי למסקנות יותר מרחיקות-לכת.

ד. הצעות חוק של חברי כנסת

1. חוק מחיר הדלק (אישור), התשמ"א—1980 *

נוסף על כך קיים חוק קרן ההשוואה. קרן זו מאפשרת שלא להעלות או לשנות את מחיר הדלק באופן רצוף, ולעתים מוזמנות מדי. כן מאפשרת קרן זו לאזן בין מחירי דלקים שרוצים "ביקרים", היינו דלקים המופנים לתעשייה, לחשמל וכיוצא באלה, לבין סוגי דלקים, שר"צים "ליקרים", היינו דלקים למכוניות ולצריכת מותרות.

ובכן מה שמתחולל בקרן ההשוואה הזאת אינו ידוע לחברי ועדת הכספים, וספק אם הוא ידוע לכל חברי הממשלה, וכוצאה מכך שספרי חברת "פז" לא היו פתוחים עד כה, ספק אם המחיר הריאלי של הדלק היה ידוע לגורם כלשהו בישראל. אני מעיר הערה זה כהערה של קל וחומר, וגם בלעדיה אין כל היגיון בהמשך המצב שלפיו ועדת הכספים אינה מאשרת את העלאת מחירי הדלק. כל זאת להוציא נימוק אחד המקובל עלי, והוא נימוק הסודיות. כדי שלא יתחוללו ספקולאציות ואגירות מלאים למיניהם נראה לי סביר שהצו על שינוי במחיר הדלק יהיה מייד, סודי, לא טעון אישור, אבל תוך שלו-שים יום לאחר פירסום הצו חייבת הממשלה לבוא לוועדת הכספים ולהציג את נימוקיה להעלאת מחיר הדלק, את התחשיבים של חברות הדלק ואת התחשיבים של קרן ההשוואה. זאת היא חייבת לעשות תוך שלושים יום מיום פירסום הצו בדבר השינוי במחיר הדלק. נדמה לי שלכך אנו צריכים להגיע, וזאת מטרת הצעת החוק שאני מעלה בפניכם.

היו"ר מ. ל. מרון :

אני מזמין את שר האנרגיה להשיב.

שר האנרגיה והתשתית י. מודיע :

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חושש שהנושא הזה הועלה עליידי חברי הכנסת אמרי רון פשוט מחוסר מידע, אבל לזה נגיע עוד מעט.

השאלה הראשונה שאנו צריכים לשאול את עצמנו היא מה חלוקת העבודה בין הכנסת לבין הממשלה, ודומני שזה ברור מאוד בהגדרות החוק. הממשלה עוסקת בביצוע, הכנסת עוסקת בחקיקה ובביקורת, ולזה יש דרכים ופרוצדורות.

השאלה הנוקבת באמת היא, האם בנושא תפעולי כזה, היינו נושא העלאת מחיר, צריכה הכנסת להתערב. ברור שהכנסת צריכה ללוות את הנושא הזה במשך כל השנה, כל הזמן, כי הוא נושא מרכזי באמת במערכת המשק הישראלית, ואני מוכרח לומר שגם במערכת המשק העולמית. ועדות כנסת עוסקות בנושא זה לא בעת העלאת מחירים אלא בעת ויסות מחירים אלא באופן תדיר. זה אמור גם לגבי ועדת הכספים ועוד יותר מכן לגבי הוועדה לאנרגיה. אנו מופיעים בפני הוועדות הללו כל שבועיים-שלושה שבועות ומוסרים להן כל נתון שהן מבקשות. גם אם כעבור שלושים יום מיום העלאת המחירים יובא הנושא לוועדה של הכנסת, שלא למדה את הנושא ואינה מכירה באורח שוטף, עם כל הכבוד לחברי הכנסת ול-וועדה, הם לא יוכלו להביע דעה עניינית בנושא. אולי יוכלו להביע דעה משיקולים אחרים, אבל לא משיקולים

היו"ר מ. ל. מרון :

אנו עוברים להצעות חוק של חברי הכנסת. תחילה, הצעתו של חברי הכנסת אמרי רון: חוק מחיר הדלק (אישור), התשמ"א—1980. בבקשה, חברי הכנסת רון.

אמרי רון (המערך) :

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הגני מתכבד להביא הצעת חוק מחיר הדלק, שלפיה כל שינוי במחיר הדלק, או במחירו של סוג דלק, יהיה חייב באישור ועדת הכספים של הכנסת תוך שלושים יום מיום פירסום הצו בדבר השינוי האמור.

לשינוי במחיר הדלק יש השפעה מיידית על שינוי במחירי חשמל, מים ומוצרי תעשייה במשק. על-כן להחריט לטה העלאה במחיר הדלק או על שינוי במחיר הדלק יש השפעת שרשרת אינפלציונית על כל המשק. מאידך גיסא, בתנאי אינפלציה מואצת, כפי שאנו מצויים בה, יש צורך בעיזיון תקופתי של מחירי הדלק בגלל השינוי במחיר בשער הדולר ויש לעדכן את המחיר הריאלי לצרכן על-פי השינויים במחירי הדלק המיובא.

על-פי החוק והנהוג הקיים, מאשרת ועדת הכספים שינויים במחירי חשמל ומים בלבד, אותם מחירים הנוב-עים בעצם מהשינויים במחירי הדלק. אולם בה בשעה אין לה שום השפעה על מחירי הדלק עצמם. היא אינה מאשרת אותם, היא אינה דנה עליהם, ובכן, מה הועילו חכמים בתקנתם? אם שיעור הוצאות הדלק מכלל הוצאות החשמל הוא 60% בערך, הרי כפולה פשוטה של 0.6 כפול שיעור עליית מחיר דלק נותנת את מחיר החשמל החדש ואין צורך בדיון ובאישור. ואם שיעור הוצאות החשמל בכלל הוצאות מחיר קוב מים הם כ-60%, גם כאן החישוב פשוט למדי, וכל ילד יכול להגיע אליו. ובכן מה הטעם לדון ולאשר מחד גיסא מחירי חשמל ומים שהם תוצאה של השינוי במחיר הדלק, ולא לדון מאידך גיסא בשינוי עצמו של מחירי הדלק? שמה תאמרו, חברי הכנסת, אדוני השר, כי גם מחיר הדלק נגזר משמייים או לפחות מהחלטות אופ"ק שאין לנו שליטה עליהן? לא כן הדבר, ובכל אופן אין זו התשובה השלמה.

הנה מהדיונים שהיו לאחרונה סביב מכירת חלק מהמניות של חברת "פז", התברר כיצבור שאין גורם ממלכתי או פארלאמנטארי במדינה היודע לאשרם ול-דיוקם את מחירי הדלק הנרכש על-ידי מדינת ישראל. חברות הדלק: "פז", "סנוול" ו"דלק" מיוצגות על-ידי חברת "פז" הרוכשת כ-40% מהדלק הנצרך בישראל, ומסתבר שהספרים שלה לא היו פתוחים בפני ממשלת ישראל במשך כל השנים האחרונות, ולא בפני שום גורם ממשלתי אחר. מחיר הדלק שונה על-פי הלחצים של חברת "פז", שייצגה את שאר חברות הדלק בפני משרד האנרגיה. כלומר, הוא שונה בכפוף לשינויים השוליים שחלו לדעת אנשי חברת "פז" ולפי יכולת השכנוע שלהם במשאומותן עם הממשלה, איש לא יכול היה לראות את המאזנים או את הספרים שלהם כדי לבדוק כמה עולה לנו באמת חבית דלק, כמה עולה לנו הובלת החבית הנרכשת, כמה עולים לנו הזיקוק ושאר התהליכים.

חוברת כ"ד, ישיבה תל"ז
— הצעות חוק של חברי כנסת —

מאושר עליידי הכנסת. האם ועדה של הכנסת תשנה את תקציב הכנסת? לא סביר לחלוטין.

השאלה הבאה היא: האם הצורה שמציע כאן בעל ההצעה סבירה? הוא בפירוט כותב שזה משפיע מיידית על המשק, עכשיו אני שואל אותו: האם 30 יום זה מידי? נאמר שוועדת הכספים לא תאשר, האם נחזיר את הכסף לכל מי שקנה במחיר הגבוה? זו כבר אינה שאלה של סיבסוד לעתיד, זו שאלה — מה קורה בחודש הזה: כבר יעלו מחירי החשמל, כבר יעלו מחירי המים, אחר כך נחזיר הכול חודש אחורנית. לא סביר לגמרי.

משה עמאר (המערך):

— מס קנייה ומס רכוש — — —

שר-האנרגיה והתשתית י. מרדכי:

סליחה, המסים האלה לא נגבים אלא לאחר אישור הכנסת. פה זה נגבה יום יום, מייד למחרת. באותו הלילה, כמובן שאין זה דומה.

כמובן שיכולתי להעלות נימוקים מנימוקים שונים — שיש פיקוח על המחירים, שיש ועדה ציבורית שמפקחת עם רואה-חשבון משלה. מהטעמים הללו ורבים אחרים שאינני רואה שום צורך לפרט אותם מעל בימה זו — אם כי בהחלט אסכים לשוחח עם המציע — אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר-היום.

היו"ר מ. ל. מרון:
תודה.

אמרי רון (המערך):

אדוני היושב-ראש, אבקש להשיב.

היו"ר מ. ל. מרון:
בבקשה.

אמרי רון (המערך):

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, לא הייתי עולה פעם שנייה אילו חלק מהנימוקים לפחות היו הגיוניים: השר, לצערי, אומר מעל בימה זו שוועדת הכספים היא רשות מחוקקת והממשלה רשות מבצעת, כאשר כל אחד יודע — שהרבה מאוד מהחלטות ועדת הכספים וכן ועדות המשנה שלה "פולשות" לתחום של הרשות המבצעת. למשל, צווים שמעלים דמי מכס, מסי-קנייה, מחירי מים מאושרים עליידי ועדות משנה של ועדת הכספים, או עליידי ועדת הכספים עצמה. כלומר — על אף שהן ועדות של הרשות המחוקקת, הן פועלות באותו מקרה כרשות מבצעת. זה קיים. לכן הנימוק אינו נימוק.

מה שאני טוען — ועל זה לא השיבות, לצערי — שוועדת הכספים אכן קובעת את מחיר המים על-פי חוק, ואת מחיר החשמל על-פי נוהל; אולם כיצד יכול להיות שמחירי המים ומחירי החשמל נקבעים עליידי ועדת הכספים, מאושרים עליידי ועדת הכספים, כאשר הם נובעים ממחיר הדלק שהוא עצמו אינו זקוק לאישור ועדת הכספים? את הפאראדוקס הזה לצערי לא התרת בדברייך.

הדבר השני: אינני מתווכח שיש בעיה של סיבסוד שקשה בוועדת הכספים להחליט עליה בלא קשר לתוספת בתקציב. מה שטענתי הוא שלעתים קרובות החשבון לא ברור, לדעתי, גם לאלה שמחליטים. זה התברר במקרה של "פז", כשלא היו לך הספרים — — —

כלכליים ענייניים. כאן אני מבין שהכוונה היא שוועדת הכספים תדון בנושא הזה לגופו. זה בלתי-אפשרי, וחברי הכנסת אמרי רון יודע זאת היטב.

אם מישור חושב שמגיעה לכנסת אינפורמציה ספציפית או אפילו כללית, אין מניעה שחבר הוועדה יעלה את הנושא בוועדה או בשאלתה בכנסת או בהצעה לסדר-היום. לבקש לקבל הצעת חוק שתחייב את הממשלה להופיע בפני הכנסת ולקבל אישור לפעולה ביצועית-אדמיניסטרטיבית זה חריג, לפי דעתי, ותיכף נבדוק את הצעתו של חבר-הכנסת אמרי רון ונימוקיו.

כבר הנימוק הראשון אינו נכון. בהצעה שמגיש חבר-הכנסת אמרי רון הוא קובע שעל-פי החוק מאשרת ועדת הכספים שינויים במחירי החשמל. אין בכלל חוק כזה. יש הסכמה, אין חוק כזה.

אמרי רון (המערך):

על-פי הנוהל והנהוג.

שר-האנרגיה והתשתית י. מרדכי:

אבל גם אמרת "על-פי חוק". אני קורא מתוך דברי ההסבר שלך. כתוב בדברי ההסבר המלווים את הצעת החוק: "על-פי החוק והנוהל הקיים", אם כן, אין חוק כזה. קיים נוהל, ואני רוצה להסבירו ולפחות להזכיר לחברי הכנסת, וודאי לוותיקים שביניהם, כי השאלה שעלתה בזמנה ובעקבותיה הסכים שר האוצר להסדר הזה לא היתה כלל שאלה של מחירי הדלק אלא של דרכי הטיפול של חברת החשמל. הראיה היא שבכל פעם שבאים לבקש תעריפים נוספים, מאשרת הוועדה את החלק הנוגע לדלק בלא לשאול שאלות. היא מבינה שזה דבר שתלוי באופ"ק והיא שואלת שאלות לגבי הטיפול וההשקעות של חברת החשמל. לכן הסכים שר האוצר בשעתו, כבר לפני שנים, להביא את הנושא הזה מתוך נוהל, על-פי בקשתה של ועדה קודמת של הכנסת, את על-פי בקשת קודמתה. לכן אי-אפשר להשוות את הדברים.

לא כך נהוג בחשמל. לגבי מים אינני יודע, אבל לא כך נהוג לגבי חשמל, ולפיכך אין זו הצעה, וודאי שאין זו דוגמה. לעומת זאת אני יכול להביא עשרות דוגמאות של נושאים ממשיים במשק הישראלי שהכנסת אינה חייבת לאשר. האם רורבה במטבע-חץ היא דבר גורלי? גורלי מאוד. זה יכול להביא את המדינה לידי שיתוק, ובכל זאת אין הנושא מובא לאישור הכנסת. יכול הייתי להזכיר עוד פיתוחים וכיוצא באלה, נושאים שאינם מובאים כלל לכנסת. אבל השאלה העקרונית הבסיסית היא אם זה משנה את חלוקת העבודה בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת. ואם יש כוונה להכניס כאן שינוי, הרי יש תחומים רבים מאוד, והדוגמאות שהובאו כאן אינן מתאימות למקרה.

השאלה השנייה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו: האם האישור הזה של הוועדה יוויל את מחיר הדלק? אילו ידעתי שהוא יוויל את מחירי הדלק, הייתי מציע בעצמי את אישור ועדת הכספים להכנסת כולה, אבל זה איננו המקרה.

שאלה שלישית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו: האם בכלל בא בחשבון שלא להעלות מחירים? נאמר שהרוב בוועדת הכנסת, משיקולים כלכליים יחליט שלא להעלות מחירים. פירוש הדבר שצריך לסבסד. כדי לסבסד — צריך שהכסף הזה יהיה בתקציב המדינה. התקציב

שר-האנרגיה והתשתית י. מודעי :

הוצאות הטיפול והשיווק של חברות ולא הדלק.

אמרי רון (המערך) :

בסדר, אבל הוצאות הטיפול והשיווק של חברות קשורות גם למחיר הדלק. הרי יש לזה איזשהו קשר.

בעניין הסיבסוד, השאלה היא : מדוע ועדת הכספים לא תאשר שינויים במחיר על-ידי חייב הממשלה להציג את החשבונות ולא רק באורח כללי. הרי גם חברת הכנסת פסח גרופר לא היה מסכים שידונו על מחירי המים באורח כללי פעם בשנה או פעמיים בשנה בוועדת משנה.

שר-האנרגיה והתשתית י. מודעי :

אפשר כל יום.

אמרי רון (המערך) :

א-אפשר כל יום.

אני חוזר ומציע שהממשלה תחייב תוך שלושים יום להבהיר מדוע היא מציעה שינוי במחיר הדלק.

היו"ר מ. ל. מרון :

חברי הכנסת, אנחנו נגישים להצבעה.

ה צ ב ע

בדד ההצעה להעביר את הצעת החוק
לוועדה 21 —

בדד ההצעה להסיר את הצעת החוק מסדר-
היום של הכנסת 27 —

ההצעה להסיר את הצעת חוק מחיר הדלק
(אישור), התשמ"א—1980, מסדר-היום של
של הכנסת נתקבלה.

2. חוק העונשין (תיקון סעיף 384), התשמ"א—1981 *

הרכוש החקלאי המונח תחת כיפת השמיים איננו מבוטח בשל סירובן של חברות הביטוח לבטח רכוש לא מגונן. יוצא שעמל כפוי של החקלאי, אשר תוצרתו ורכושו נגנבו או הושחתו, איננו ניתן לפיצוי.

בשנת 1979 הוקמו במסגרת משמר הישובים של משמר-הגבול מחלקות סיוור גזרתיות שמתפקידן לבלום את השוד החקלאי. בשנת 1980 בלבד תפסו מארכים שה- ציבו אנשי משמר-הגבול, אנשי הסיירת-הירוקה ויחידות פיקוח אחרות. 320 טונה פירות, 443 טונה ירקות, 10 טונות שעורה, 40 טונה חיטה, 90 פרות ששוויין כמיליון שקל וכן 1,284 כבשים ששוויין כ-4 מיליון שקל; 12,000 עופות, 201,000 ביצים, 2 טונות דגים, חומרי הדברה ששוויין מיליוני שקלים, 24 טראקטורים גנובים, ציוד חשמלי מגוון בשווי של מאות אלפי שקלים. תוך כדי סיוורם בשטח גילו 205 מכונות שנגנבו מבעליהן והוחזקו במקומות מחבוא כדי להבריחן מעבר לקו הירוק, או לפרוק ולמכור אותן בחלקים. לא כל הגנבים, שקראתי כרגע רק חלק זעיר מעלילותיהם, הובאו למשפט.

חברי הכנסת, על-פי החוק הקיים, דינו של פורץ שביצע גניבה או פשע בבניין — מאסר עד שבע שנים,

אני לא רציתי לבזבז את זמנה של הכנסת, אבל מה שאמרת אינו נכון. שום חברת דלק לא קונה דלק, רק אנחנו. המפעיל של הקנייה הוא החברה, כי חברה קונה מחברה.

אמרי רון (המערך) :

כאשר חברת הדלק רוצה לשלם את המפרעות שהיא לוקחת בבנקים בלירות כשהיא קונה את הדלק בדולארים, היא באה במשאיומתן עם מינהל הדלק. האם חברת "פז" לא מנהלת משאיומתן בשם חברות הדלק עם מינהל הדלק על מחיר הדלק?

שר-האנרגיה והתשתית י. מודעי :

לא, בכלל לא. אנחנו קובעים את הקנייה.

אמרי רון (המערך) :

לא אכנס כרגע לוויכוח. כפי שידוע לי — היא מנ-הלת את ההתחשבויות הזאת, היא הרוכשת והיא המנהלת. היא איננה יכולה להפסיד.

שר-האנרגיה והתשתית י. מודעי :

לא, אין התחשבויות. היא רוכשת לפי הוראותינו. היא המבצעת, היא לא זכאית לקנות דלק בלי אישורנו. היא מביאה את המחירים אלינו, כל עיסקה ועיסקה, ואנחנו לא מאשרים כל עיסקה. יותר עיסקות נפסלות מאשר מאושרות.

אמרי רון (המערך) :

אני טענתי שלא יכולת עד כה לראות את הספרים, והרי אחד הנימוקים שלך מעל בימה זו מדוע הממשלה רוכשת את מניות "פז" היה, שעד כה לא יכולנו לראות את הספרים שלה — — —

היו"ר מ. ל. מרון :

חברי הכנסת, אנו עוברים לחוק העונשין (תיקון סעיף 384), התשמ"א—1981, של חברת הכנסת אמרי רון, בבקשה.

אמרי רון (המערך) :

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא הצעת תיקון לחוק העונשין, שלפיה הגונב תוצרת חקלאית או ציוד חקלאי — דינו מאסר שבע שנים במקום מאסר שלוש שנים, כפי שהיה עד כה.

המגזר החקלאי נתון למצב של שדידה מתמשכת. השוד כולל תוצרת ורכוש ומלווה בנזקים כבדים לציוד השקי, בריכות דגים, גידולי שדה ומטעי פרי. דוגמה שתמחיש : בקיבוץ מסיים סיימו לא מכבר לעת ערב את זריעת החומצה (חומס) והשאירו את הזרעים בשקים מוכנים להמשך הזריעה למחרת. אולם כאשר הגיעו בארבע לפנות בוקר הסתבר כי העגלה עם הזרעים, עם השקים, נעלמה. בשיחזור החבר כי הגנבים, שלא יכלו לבצע את משימתם ללא פעולה מודיעינית מוקדמת, לקחו טראקטור מקצה אחד של המשק, הגיעו למקום, חיברו את העגלה לטראקטור והחלו בנסיגה מתוכננת. זהו רק אחד מאלפי המקרים של שוץ במגזר החקלאי במשך השנה.

חוברת כ"ד, ישיבה תל"ז
— הצעות חוק של חברי כנסת —

מיס למחרת בבוקר ולשלוח אותם לשווקים. אתה מגיע בבוקר למקום ורואה שמחצית המיכלים אינם. הסחורה הזו איננה מבוססת. העונש על הגניבה הוא זעיר. משום כך מוצע לקבוע בחוק עונש מחמיר על גניבות חקלאיות השווה לעונש בגין פריצה ושוד, דהיינו שבע שנות מאסר.

היו"ר מ. ל. מרון :

אין תשובה להצעת החוק. מהי הצעתך, חבר הכנסת רון, לאיזו ועדה אתה מציע להעביר את הצעת החוק ?

אמרי רון (המערך) :

אני מציע להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

היו"ר מ. ל. מרון :

אני מעמיד להצבעה את ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

ה צ ב ע ה

ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון סעיף 384), התשמ"א—1981, לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, נתקבלה.

3. חוק מימון מפלגות (תיקון סעיף 1), התשמ"א—1981 *

הם מסמיני העייפות שאנו עדים להם, ושהפיצול הסיי עתי הרב הוא מהגורמים העיקריים למצב זה.

חברי הכנסת, מה שקרה בכנסת התשיעית, אין לו אח ורע לא בכנסות הקודמות, ודומני שאף לא בפארלאמנטים בעולם. כל מיני סיעות וסיעות יחיד קיבלו ומקבלות עידוד כדי לנסות את מזלן גם בבחירות הממשמשות ובאות, כיוון שאחוז החסימה של אחוז אחד מן הקולות אין בו כדי להרתיע את כל האישים והקבוצות התועים והמטעים את הציבור בלא מצפון, בלא מצע ודרך ובלא אידיאולוגיה ומצע.

הפיצול הרב הינו עדות נחרצת לסכנה הגדולה שבי פניה עומדת הדמוקרטיה בישראל יותר מאשר הוא עדות לחוסנה. בסופו של דבר מי שיצטרך להרכיב את הקוראליה הבאה לא ירוה נחת מן הפיצול ויכול שייחוצר מצב שהוא יהיה תלוי בכל מיני סיעות קטנות שהן יהיו, בסופו של דבר, לשון המאוננים.

חברי הכנסת, אנו מצווים לחפש דרכים לפתור בעיה זו, שהיא בעיני בעיה קשה, עקרונית ובעלת חשיבות, הן לסדרי השלטון התקינים והן לקיומו ולביסוסו של המשטר הדמוקרטי בישראל. אל לנו לזלזל בשאלה חשובה זו, וככל שנגלה אדישות, חוסר להיטות ורישול, כן נסכל כמו ידינו את האפשרות לתקן את המעוות, שמה יגיע זמן שלא נוכל עוד להתחרט על מעשים אלה והפיצול הרב הוא אשר יגרום להרס הדמוקרטיה, ולכמהיה ההולכת ומתגברת בקרב חוגים מסוימים בחברה הישראלית לשלטון חזק יותר שיעשה סדר במדינה, ויסקל את התופעות של הפיצול הרב בעם ובכנסת.

אני מתיר, איפוא, מעל במת הכנסת ופונה אל חברי

ואילו העונש המאקסימאלי על גניבה שאין עמה פריצה — רק שלוש שנים, ועל-פי רוב השופטים פוטרים גנבים של רכוש חקלאי בעונש של חודש או שלושה חודשים. מכאן שהפורץ והגונב מבניין ציוד בערך של כמה מאות שקלים צפוי לעונש חמור הרבה יותר מאשר גונב ציוד או תוצרת חקלאית בשווי של עשרות אלפי שקלים. וזהו מצב שהדעת איננה סובלת. מסתבר שהעונש הקיים בחוק, שאיננו מרתיע דיו, והקלות היחסית שבביצוע הגניבות במגזר החקלאי, מרחיבים את התופעה ומגדילים אותה לממדים מבהילים.

יוסף תמיר (שינוי — מפלגת המרכז) :

פירטת כאן מקרים של גניבות שנתגלו ונתפסו. בכמה נאמד ערך הסחורה של גניבות שלא נתפסו ?

אמרי רון (המערך) :

פירטתי כאן חלק מזערי ממה שנגנב. על-פי ההערכה זה איננו מגיע אפילו לעשרה אחוזים ממה שנגנב באמת. הגנבים מסיקים מסקנות מהקלות היחסית של גניבת רכוש בשטח פתוח שאי-אפשר לשמור עליו. אינך יכול לשמור על ערימה של חבילות שאינך יכול להגניס למבנה. במשקים יש אמנם מתבנים, אך לפני ההובלה אליהם מונחות ערימות בשדה. תוך מספר לילות אלה גנבות, כולן או חלקן. הוא הדין לגבי פירות שצריך להע-

היו"ר מ. ל. מרון :

אנחנו עוברים להצעת חוק מימון מפלגות (תיקון סעיף 1), התשמ"א—1981, של חבר הכנסת חשאי.

יהודה חשאי (המערך) :

אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, הנני מתכבד להביא בפניכם הצעת חוק פרטית הנוגעת לחוק מימון מפלגות (תיקון סעיף 1), התשמ"א—1981.

לפני כן ברצוני לפנות אל חברי הכנסת הנכבדים בתקווה שהסיעות בבית יצביעו בעד הצעת החוק המוצעת, שלדעתי מבטאת שיטה הבאה להבטיח כנסת יותר טובה ושלטון יותר יציב, וכל זאת לאחר שהבוחר קבע והביע את רצונו בבחירות הכלליות.

חברי הכנסת, נקיתת העמדה של כל סיעה וסיעה צריך שתהיה, לפי דעתי, לא רק על-פי סיכוייה ועל-פי התקוות, שאולי הצעת חוק זו תמנע פילוגים בשוליה, ואף לא מתוך המניע שהצעת חוק זו באה להרתיע פורשים אפשריים ממפלגותיהם או מרשימותיהם, אלא צריך לעמוד בפני כל אחד מאתנו השיקול החשוב והוא — יציבותו של המשטר הדמוקרטי בעתיד והבטחת קיומו.

חברי הכנסת, תדמית של הכנסת נפגעה עד מאוד והיא מושפעת לא במעט מן העובדה המרה של הפיצול הרב המכרסם בכל חלקה טובה. פיצול זה גורם לדילדול ולחוסר עניין בדיוניה של הכנסת. ומתוך אותו רצון לתת ביטוי וחופש דיבור לכל סיעה וסיעה, ותהא זו הקטנה שבקטנות, אנו גורמים לכך שנגרם עוול לסיעות הגדולות, לתיסכול רב ולחוסר עניין מצד חברי הכנסת בנושאים העומדים על סדר-יומה של הכנסת.

הדיונים הממושכים והדברת שאין לה סוף ותכלית

מקרה נוסף שבו הבחנו בהצעת חוק זאת הוא, שאם יחליטו רוב חברי הכנסת במפלגה מסוימת להקים מפלגה חדשה, אין בכך סיבה שהמיעוט שלא התפלג ונשאר במפלגת האם, לא יוכה במימון על-פי חוק זה. במקרה כזה גם אם רוב חברי כנסת פרשו והקימו רשימה, מפלגה, או הצטרפו לאחרים, והרי ברור שאין לנו כל אפשרות למנוע את ההתפלגות או הדרישה ליצור סיעה חדשה, ועל-ידי כך אם הם מונים יותר מ-3 חברי כנסת הם זכאים לקבל מימון לפי חוק זה. במקרים כאלה גם הרוב וגם המיעוט, אף כי הוא מונה פחות מ-3 חברי כנסת יקבלו מימון מאוצר המדינה.

בשל כל הדברים האמורים לעיל הנני מבקש להעביר את הצעת חוק זאת לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

היו"ר מ. ל. מרון :

גם לחוק זה אין תשובה. אני מעמיד אותו להצבעה.

ה הצ ב ע

ההצעה להעביר את הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון סעיף 1), התשמ"א—1981, לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

ה. שאלות ותשובות

אף כל האמור מתרחשות מדי פעם תקריות שכתוצאה מהן משתחררים מזהמי אוויר הגורמים מטרדים לחושבים בסביבה.

במסגרת המגעים הנזכרים התחייבה הנהלת המפעל לבצע פעולות שונות להפחתת הזיהום עד למינימום האפשרי. מסיבות שונות לא תמיד יכולה היתה הנהלת המפעל לעמוד בהתחייבותיה. אי-לכך נאלץ היה משרד הבריאות להוציא צווי סגירה למתקני ייצור שונים במפעל שגרמו לזיהום.

בעקבות זאת התקיימו דיונים נוספים עם הנהלת המפעל וסוכם כדלקמן : א. המפעל התחייב והגיש תכנית להעתקה מלאה תוך חמש שנים של כל מתקני הייצור הגורמים לזיהום מאתר "מכתשים" בבאר-שבע לאחר של רמת-חובב, הנמצא 10 קילומטר דרומית לבאר-שבע ; ב. עד ה' 31 בדצמבר 1980 ייסגר המפעל לייצור "מרפאן" המצוי בבאר-שבע. מפעל זה אמנם נסגר במועד האמור.

2. משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר פעולת מפעל "מכתשים" כדי למנוע כל פליטת מזהמים מהמפעל. המשרד מפקח על ביצוע תכנית המעבר החמש-שנתית לאחר רמת-חובב, וינקוט כל צעד דרוש להבטחת יישומה של תכנית זו ולהחשטה ככל שניתן. בכל מקרה של חריגת המפעל מהמסגרת המוסכמת וגרימת מטרדים עקב פעילויותיו, לא יהסס המשרד מלנקוט כל אמצעי העומד לרשותו, תוך שיתוף עם הנהלת עיריית באר-שבע, עד כדי סגירת המתקנים המזהמים.

היו"ר מ. ל. מרון :

רשות לשאלה נוספת לחבר-הכנסת אליהו מויאל.

שר-הבריאות א. שופטק :

אחרי תשובה כל כך מפורטת ויפה יש לך עוד שאלה נוספת ?

הכנסת לעשות להפסקת ההידרדרות והפיצול הרב במשטר הדמוקרטי, כי ברוב פיצול לא תהא תפארתנו.

אינני רוצה לפרט מן הן הסיעות הרבות שאנו עדים להן בכנסת. די אם אומר שיש כיום 24 סיעות ורשימות. זהו פיצול שאין לו אח ורע.

הצעת התיקון שאני מציע אומרת את הדברים הבאים : "בסעיף 1 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג—1973, במקום הגדרת 'סיעה' יבוא : 'סיעה' — כל אחד מאלה : (1) מפלגה המיוצגת על-ידי 3 חברי הכנסת לפחות, למעט מפלגה המונה פחות מ-3 חברי הכנסת מתום הבחירות האחרונות לכנסת ; (2) מיעוט שהפגל ממפלגתו לא יוכר כסיעה לצורך חוק זה אלא אם הוא מונה 3 חברי הכנסת לפחות ; (3) התפלגה מפלגה בהסכמת רוב חברי הכנסת שלה, יזכה הן הרוב והן המיעוט בהכרה כסיעות נפרדות גם אם אינם מונים 3 חברי הכנסת."

כאמור, כוונת חוק זה היא למנוע את הפיתוי הקיים כיום לפילוג של חברי כנסת כיחידים ממפלגותיהם וזאת עקב ההכרה הניתנת להם כיום כסיעה לצורך חוק זה. אי-ההכרה בחבר כנסת המתפלג עשויה למנוע פילוגים אלה. מאידך גיסא, אם נבחר לכנסת אפילו חבר כנסת אחד ממפלגה או מרשימה מסוימת, יש לאפשר לו ליהנות ממימון לפי חוק זה.

היו"ר מ. ל. מרון :

אני מזמין את שר הבריאות להשיב על שאלות.

6571. פליטת נאז וריחת ממפעל "מכתשים" בבאר-שבע

חבר-הכנסת א. מויאל שאל את שר הבריאות ביום כ"ט בתמוז התש"ם (13 ביולי 1980) :

תושבת באר-שבע פנתה אלי בטענה שלפיה נפלטת ממפעל "מכתשים" גזאים וריחות רעים הגורמים לבריאותה. הכותבת צירפה אישורים רפואיים המדווחים על היותה חולת אסטמה וכי המפגע הספציפי הנזכר מצוי לה. על-פי מאמרי העתונות ("דיעות אחרונות" 12 במאי 1980, "שבע" מ-9 במאי 1980 ומ-16 במאי 1980), הגאז נפלט ממתקן מסויים הנמצא במפעל וחברת "מכת-שים" הבטיחה להעבירו בדצמבר הקרוב. הכותבת פונה בשאלה, מה עליה לעשות אם אין באפשרותה להעביר את מקום מגוריה ואילו המפגע הנ"ל גורם הרס יומיומי לבריאותה.

כדוגמת פניה זו קיימים תושבים נוספים המתלוננים על התופעה הנ"ל. אודה לכבוד השר אם ישיב לי :

1. מה הם האמצעים שנוקט משרדו כדי למנוע מטרדים מתושבי העיר ?

2. מה ניתן לעשות כדי להחיש את תהליך הסרת המטרד הספציפי הנדון ?

שר-הבריאות א. שופטק :

1. משרד הבריאות מקיים זה שנים מגעים עם הנהלת מפעל "מכתשים" למניעת מטרדים מתושבי באר-שבע. במשך השנים הוכנסו שינויים טכנולוגיים בתהליכי הייצור במפעל והותקנו מתקנים מטיפוסים שונים כדי למנוע שיחורור לא מבוקר של מזהמים לאטמוספירה. זה

אירה נמיר (המערך) :
השר לא השיב.

היו"ר מ. ל. מרון :
את לא היית באולם כאשר הוא השיב על אותה הערה לשאלתה הקודמת.

אירה נמיר (המערך) :
הייתי באולם.

שר-הבריאות א. שופטק :
כל המחודש יולי והיה כנראה איזה שהוא תקר שבגללו לא ניתנו התשובות קודם-לכן.

6656. חומר המתקה

חברת-הכנסת א. הרליין שאלה את שר הבריאות ביום ט"ו באב התש"ם (28 ביולי 1980) :

נודע לי כי בעתיד הקרוב ייאסר בארץ השימוש בסא-כאריז במוצרי מזון.

אבקש לשאול את כבודו :

1. האם הידיעה נכונה ומה הסיבות לאיסור השימוש בחומר המתקה הנקרא סאכארין ?
2. האם האיסור יחול על מזון מיוצר בארץ בלבד או גם על מזון מיובא מחוץ-לארץ ?
3. האם בא משרדו במגע עם יצרני המזון בארץ ומה דעתם על האיסור הנ"ל ?
4. מהו חומר ההמתקה החילופי שמשרד הבריאות מציע לצרכנים ששימוש בסוכר אסור עליהם ? במה יומ-תקו ריבות דיאטטיות, ליפנתנים, שוקולאד וכו' ?
5. מתי יופעל האיסור, מי אחראי על ביצועו ובכוח איזה חוק יופעל האיסור ?

תשובת שר-הבריאות א. שופטק :
(לא הוקראה, נמסרה לפרוטוקול)

בשלב זה נדחה איסור השימוש בסאכארין בתעשיית מזון עד שתיוגמר ההערכה מחדש של הנושא על-ידי רשות המכון בארצות-הברית.

6755. הסלת תמלוגים על מי מעיין קצרין

חברת-הכנסת י. תמיר שאל את שר הבריאות ביום כ"א באב התש"ם (3 באוגוסט 1980) :

מנהל רשות נאות-מרפא הכריז על מעיין קצרין "כשטח נאות-מרפא" ודורש תמלוגים בהתאם מבית-החרושת למים מינרליים שבמקום.

אודה לכבוד השר אם ישיב לי :

1. על-פי איזה קריטריון הוכרו על מעיין קצרין כמעיין מרפא ? כידוע, התעשייה הקיימת בקצרין היא למילוי בקבוקים במים מינרליים שאינם למרפא אלא רק לשתייה להרוויית צמאון.
2. האם בדעת השר לקבוע תקנות שיגדירו מה הם מי מרפא להבדיל ממים מינרליים ? אם כן, מתי ?
3. מה בדעת השר לעשות בעניין ההיטל על מפעל מילוי הבקבוקים בקצרין ?

אליהו מויאל (המערך) :

אדוני השר, אני באמת מודה לך על התשובה המפורטת, אבל יש לי שאלה אליך : השאלתה הוגשה ב-13 ביולי 1980, מאז עברו שמונה וחצי חודשים. לכן התשובה איננה אקטואלית. אם כבוד השר ירצה לבדוק שוב את השאלתה, אודה לו.

שר-הבריאות א. שופטק :

אני מצטער מאוד על האיחור. בדרך כלל אני משתדל להשיב על שאלות בזמן, אבל קורה לפעמים שהתשובה מתעכבת אצל מי שמכין אותה.

6630. קופת-חולים לעובדים לאומיים

חברת-הכנסת ז. כ"ץ שאל את שר הבריאות ביום ז' באב התש"ם (20 ביולי 1980) :

אבקש את תשובת השר לשאלות הבאות :

1. מה מספר החברים הרשומים בקופת-החולים לעובדים לאומיים, לכל אחד מן התאריכים הבאים : 1 באפריל 1975, 1 באפריל 1976, 1 באפריל 1977, 1 באפריל 1978, 1 באפריל 1979, 1 באפריל 1980 ?
2. מה מספר הנפשות שהיו מבוטחות בקופת-חולים לאומית בכל אחד מן התאריכים לפי שאלה מספר 1 ?
3. כמה אחוזים מאוכלוסיית ישראל היו מבוטחים בקופת-חולים לאומית ביום 1 באפריל 1979 ?
4. מהו הסכום בלירות שהועבר בשנת התקציב 1979/80 מן הביטוח הלאומי לכלל קופת-החולים במדינה ?
5. מתוך הסכום של שאלה 4 — מהו הסכום שהועבר לקופת-חולים לעובדים לאומיים ?
6. כמה אחוזים מן הסכום הכללי מהווה הסכום שהועבר לקופת-חולים לעובדים לאומיים ?

שר-הבריאות א. שופטק :

1-2. מספר הנפשות המבוטחות בקופת-חולים לאומית על-פי הדיווח למשרד, לתאריך 1 באפריל — 175,000 נפשות. ספירה כוללת אינה נערכת כל שנה, כך גם לגבי הנתונים שבסעיף 2. מספר יחידות הביטוח ליום 1 באפריל 1980 — 72,000.

3. בתאריך 1 באפריל 1979 היו 5% מסך כל המבוטחים בקופת-החולים בארץ מבוטחים בקופת-חולים לאומית, והם מהווים כ-4.5% מסך כל האוכלוסיה בישראל.

4. בשנת הכספים 1979/80 העביר הביטוח הלאומי סך של 7,331,569,782 לירות לקופת-החולים.

5-6. הביטוח הלאומי העביר בשנת 1979 לקופת-חולים לאומית סכום של 238,926,021 לירות המהוות 3.25% מסך כל העברת הביטוח הלאומי לקופת-חולים.

היו"ר מ. ל. מרון :

רשות לשאלה נוספת לחברת-הכנסת זאב כ"ץ.

זאב כ"ץ (המערך) :

אני מודה לכבוד השר על תשובתו, אבל בעקבות חברת-הכנסת מויאל אני מצטער לציין ששמונה וחצי חודשים הם תקופה ארוכה מדי לתשובה על שאלתה.

1. בבדיקה שערכנו עם הפרופסור דורון נמסר שהוא לא אמר דברים אלו.
2. עניין הסובסידיות לחלב הוא בתחום משרדי האוצר והחקלאות.
3. לפי המלצת ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת ביום 27 באוקטובר 1971, מכין משרד הבריאות באופן קבוע סל מזונות המכיל את הדרוש לתזונה מבחינה בריאותית לתינוקות, ילדים ומבוגרים.

7195. חוסר ברופאים באזור הנגב

חבר הכנסת ש. פלאמי-שרון שאל את שר הבריאות ביום ח' בטבת התשמ"א (15 בדצמבר 1980):

בשישה ישובים באזור מרחבים שבנגב יש התמרמרות קשה על השירותים הרפואיים. יש רופא אחד המשרת איכלוסיה של 2,500 נפש במועצת מרחבים. ראש המועצה האזורית חביב שרבך אמר כי "פרות מקבלות טיפול רפואי טוב מבני-אדם, ואילו מושבניק המבקש לשמור גם על בריאותו משלם לקופת-חולים מסי חבר ומקבל אולי חצי מהשירות הרפואי שמקבל עירוני".

אודה לכבוד השר אם ישיב לי:

1. האם כבוד השר אינו חרד למצב השורר בקרב הישובים בנגב?
2. האם נכון הדבר כי המושבניק מופלה לרעה לעומת תושב עירוני?
3. אם כן, האם משרדך שוקל פתרון לבעיה, וכיצד?

תשובת שר הבריאות א. שופטק:
(לא הוקראה, נמסרה לפרוטוקול)

1. המרכז הרפואי במרחבים שבנגב הוקם על-פי המדיניות לפתח שירותי בריאות במגזר כפרי על-ידי ריכוזם במרכזים רפואיים המוקמים ליד המועצות האזוריות. ששת הישובים מקבלים את השירות הרפואי הראשי במוקד במרכז בריאות זה. ראוי לציין שהרופא העובד במרכז קיבל פרס הצטיינות על-ידי הפרופסור כוזרי.
2. השירות הרפואי לישובים כפריים אינו נופל מרמת השירותים לישובים עירוניים.

3. תבעיה בגוש מרחבים נפתרה בצורה הבאה:
א. המרכז פועל שישה ימים בשבוע בשעות לפני ואחרי הצהריים;
ב. רופא יבקר בכל ישוב 3 פעמים בשבוע;
ג. שני ימים בשבוע רופאים יקבלו חולים במרכז הבריאות;
ד. במרכז תהיה לאבוראנטית; ה. פעם בשבועיים תהיה קבלת חולים במרכז על-ידי רופאים מקצועיים; רופא נשים, ילדים, אף-אוזן-גרון; ו. תורנות לילה תובטח על-ידי: פנייה לרופא הגר באחד המושבים בגוש מרחבים; או פנייה טלפונית לרופא המטפל; או פנייה למוקד מגן-דוד-אדום באופקים; ז. בכל מרפאה של הישובים תועסק אחות מוסמכת על-ידי קופת-חולים בהתאם לתקן קופת-חולים בהתיישבות.

7675. התארגנות לקראת השימוש בפחם ומניעת נזק לסביבה

חבר הכנסת י. תמיר שאל את שר הבריאות ביום כ"ג בשבט התשמ"א (28 בינואר 1981):

האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות-הברית קבעה לא מכבר במחקר בדבר הגברת ניצול אנרגיית הפחם,

שר הבריאות א. שופטק:

1. למשרד הבריאות לא ידועים הקריטריונים שעל-פיהם הוכרו קצרין כמעייני מרפא. הצו הוכרז על-ידי המפקד הצבאי של האזור.
2. משרד הבריאות יקים בקרוב צוות שתפקידו יהיה לבדוק נושא זה ולהגיש המלצות.
3. כאמור, העניין אינו בתחום סמכותנו אלא בידי שלטונות צה"ל.

6852. דוחות על זיהום אוויר מכלי-רכב

חבר הכנסת י. תמיר שאל את שר הבריאות ביום י' בחשוון התשמ"א (20 באוקטובר 1980):

משטרת ישראל הודיעה זה עתה על מבצע "צח" שלפיו נערכו באוגוסט 1980 דוחות רבים לרכב מזהם שנע במרחב ירושלים. פעולות הביקורת הקיפו מאות מכוניות מסוגים שונים ובביטאון המשטרה האחרון אף נאמר שהוטלו קנסות כבדים על העבריינים.

בו בזמן קיבלתי מהמדור לאיכות הסביבה במשרד הבריאות חומר רב ונתונים על איכות האוויר באוגוסט, בסיום דף ההסבר נאמר: "בפגרת הקיץ לא רשמו דוחות על זיהום האוויר מכלי-רכב בכבישי הארץ."

אבקש מן השר להשיב לי:

כיצד מתפרסמת הודעה כזו שעומדת בניגוד לדיווחים מהמשטרה?

שר הבריאות א. שופטק:

בחודש הגדון לא פעלו הניידות בהתאם לתיכנון המוסכם עם משטרת ישראל, על כן צוין על-ידי המדור לאיכות הסביבה כי בחודש זה לא עסק משרד הבריאות ברישום דוחות עשן מרכב.

המבצע המכונה "צח" היה ביזמת המשטרה ובביצועה, ועיתותיו לתקופת החופשה השנתית שבה לא פעלו ניידות משרד הבריאות היה בהחלט "דבר בעתו" ומנע יצירת חלל ריק בשטח. אנו ממשיכים על מבצע "צח" ומקווים כי משטרת ישראל תמשיך ביזמה ברוכה זו, בנוסף על הפעילות השוטפת של משרד הבריאות בתחום זה.

6993. ייקור חלב

חבר הכנסת ש. פלאמי-שרון שאל את שר הבריאות ביום ח' בכסלו התשמ"א (16 בנובמבר 1980):

"תמותת התינוקות בקיבוצים נמוכה ב-25% מהממוצע הארצי ונראה שקיים קשר בין עובדה זו לבין התזונה הטובה שמקבלים התינוקות בקיבוצים" — דברים אלה גילה הפרופסור חיים דורון, המנהל הכללי של קופת-חולים כללית.

אודה לכבוד השר אם ישיב לי:

1. האם מידע זה נכון?
2. האם בעניין הסובסידיות לחלב אנו מתקרים בארץ לקו האדום מבחינת בריאות ילדינו?
3. אם כן, מה נדעת כבוד השר לעשות בנדון?

תשובת שר הבריאות א. שופטק:
(לא הוקראה, נמסרה לפרוטוקול)

ערך בקפדנות בהגיע הסחורה ארצה? בכך נמנע ביורוק-ראטיה וביזבוז כספי ציבור מחד גיסא ומאידך גיסא נבטיח שהבדיקה תיעשה בקפדנות יתר המבטיחה את בריאות הציבור וטובתו.

2. באשר לשוק המקומי ציינת שנלקחות דוגמאות לבדיקה. אני מניח שהן נלקחות לפי מידגם מייצג. מדוע מופלה היבוא לטובה בכך שבבדיקה הראשונה היבואן מגיש את הדוגמה (לפי בחירתו) ואילו בשוק המקומי הדבר נעשה לפי מידגם סטטיסטי מייצג ומקובל שקובע המשרד? האם בכך איננו מפלים את השוק המקומי על פני היבוא?

3. האם משרדכם אחראי על סימון הסחורות כפי שציינת בתשובתך ואם לא, באילו כלים בודק זאת משרדך?

תשובת שר-הבריאות א. שופטק:
(לא הוקראה, נמסרה לפרוטוקול)

1. למרבית מוצרי המזון יש תקנים רשמיים. התקנים הרשמיים וצווי ייצור מזון פורסמו כדין והם מובאים לידיעת היבואנים והיצרנים. היבואנים חייבים להמציא למשרד הבריאות דוגמת מזון מסוג חדש שאותו הם מבקשים לייבא לארץ. בבדיקה הנערכת נעשה מיון ולעתים לא מתירים לייבא סחורה זו. הבדיקה מקצרת ומפשטת את תהליך הבדיקה בנמל. הבדיקה בנמל באה כדי לוודא שהסחורה שהגיעה תואמת את המפרט שעל-פיו הוזמן המזון.

2. השוק המקומי אינו מופלה על-פני היבוא. היבואן חייב להשיג דוגמה לבדיקה, האם אכן המזון תואם את תקן המזון בארץ. הבדיקות של הייצור המקומי נערכות באקראי.

3. סימון מוצרי מזון הוא חלק בלתי-נפרד מתקינת המזון. אכיפת חוקי הסימון של המזון היא בידי משרד הבריאות, בתיאום ושיתוף עם משרד התעשייה, המסחר והתיירות, לפיכך בדיקת הסימון נעשית על-ידי משרד הבריאות.

7757. התאבדותו של חולה נפש בתא הגדרום כעכו

חברת-הכנסת ש. שר-ייקטן שאלה את שר הבריאות ביום 1 באדר א' התשמ"א (11 בפברואר 1981):

"בידיעות אחרונות" מיום 26 בינואר 1981 נמסר שחולה נפש התאבד בתא הגדרום בכלא עכו והדבר נתגלה על-ידי תלמידים שסיירו במקום.

אודה לכבוד השר אם ישיב לי:

1. האם מידע זה נכון?
2. האם חקר המשרד כיצד קרה הדבר ואילו צעדים בוקט המשרד כדי למנוע מקרים דומים בעתיד?
3. מה מתכנן המשרד לעשות כדי ליצור הפרדה ממשית בין בית-החולים למויואון?

תשובת שר-הבריאות א. שופטק:
(לא הוקראה, נמסרה לפרוטוקול)

1. הידיעה נכונה.
2. המשרד חקר את המקרה ולא גילה שהיתה רש-נות בטיפול ובהשגחה של חולי הנפש.

ש"השימוש הרב בפחם יגרום נזקים אפשריים לסביבה העולמית שלא ניתן יהיה לתקנם."

זוהי הודעה מוסמכת מדאגיה ביותר כשישראל עוברת אף היא לשימוש בפחם בתחנת-הכוח בחדרה וכן במפעלי תעשייה הקרובים ביותר לאזורי מגורים.

בקשר לנ"ל יואיל השר להשיב לי:

1. מה עושה משרדו לקדם את פני הרעה?
2. אילו אמצעים תחיקתיים ואירגוניים ננקטים כדי לצמצם את הנזקים לחי, לצומח ולדומם?
3. מה נעשה בתחום מניעת זיהומי האוויר והסביבה מהובלה של כמויות של הפחם?

שר-הבריאות א. שופטק:

1. השימוש בפחם למטרות ייצור אנרגיה מקובל כמו השימוש במאזוט כבד — שהיא השיטה המקובלת בישראל. ניתן להפעיל תחנת-כוח בעזרת פחם באופן שהדבר לא יפגע בסביבה. משרד הבריאות שותף בדיוני הוועדות המקצועיות שבדקו את אפשרות השימוש בפחם בתחנת הכוח בחדרה ובמפעלי תעשייה. משרד הבריאות ביזמתו תיכנן וטיפל בהקמת ניטור סביבתי באזור. רשת זו סיפקה נתונים על הזיהום באזור במועד מוקדם לפני התחלת פעולתה של התחנה. הרשת מופעלת בפיקוח משרד הבריאות והחלה לפעול כשנה לפני שהוקמה רשת ניטור נוספת, בתוקף החלטת המועצה הארצית לתיכנון ולבנייה.

2. בתוקף תכנית תחנת-הכוח שאושרה על-ידי הממשלה הוטלה על משרד הבריאות האחריות על ביצוע סקרים בריאותיים אפידמיולוגיים באזור שמסביב לתחנת-הכוח בחדרה. משרד הבריאות נערך לכך ומפעיל זה קרוב לשנה את מערך הסקרים הבריאותיים כמתוכנן, תוך איסוף נתוני הרקע הבריאותיים הדרושים. בהתאם לתיכנון ימשיך משרד הבריאות בביצוע סקרים אלה למשך תקופה רצופה של 10 שנים לפחות.

3. משרד הבריאות התנגד בשעתו לפריקת הפחם בחיפה מהסיבה שהובלת הפחם ושינועו מחיפה לחדרה על-ידי לגרם לזיהום סביבתי. דעת משרד הבריאות נתקבלה בשעתה כאשר הוחלט על פריקת הפחם בחדרה. לאחרונה, במסגרת הדיון במועצה הארצית לתיכנון ולבנייה על בקשת חברת החשמל לפרוק זמנית פחם בחיפה וזאת בעקבות הפיגור בהקמת מערך פריקת הפחם בחדרה, הביע משרד הבריאות את התנגדותו לפריקת הפחם בחיפה. עמדה זו התקבלה, כידוע, והמועצה הארצית סירבה לאשר את בקשת חברת החשמל.

7757. סחורה המובאת לישראל

חברת-הכנסת י. חשאי שאל את שר הבריאות ביום 1 באדר א' התשמ"א (5 בפברואר 1981):

בדברייך ציינת שלגבי יבוא נערכות שתי בדיקות: האחת — בדיקת דוגמה של הסחורה המוזמנת לפני הבאתה; השנייה — בדיקה הנעשית עם הגיעה הסחורה לנמל.

שאלותי הן:

1. האם יש תקנים רשמיים? אם כן, מדוע המשרד אינו מסתפק במסירתם ליבואנים ובבדיקת הסחורה שתי-

2. אילו מוסדות שיקומיים-סיעודיים קיימים לטיפול בקשישים ?
3. מה מספר הקשישים המאושפזים במוסדות אלו ?

תשובת שריהבריאות א. שופטק :
(לא הוקראה, נמסרה לפרוטוקול)

1. כדי למנוע העברת חולים בעלי סיכויים טובים להשתקם אל בתי-חולים סיעודיים, מונו בשנת 1979 רופאים המשמשים כגריאטרים אזוריים. רופאים אלה בודקים את הקשישים בקהילה ובבתי-החולים ומפנים אותם למוסדות המתאימים.

2. המוסדות השיקומיים לטיפול בקשישים כיום הם : בית-חולים פלימן, חיפה — ממשלתי ; בית-חולים בית-רביקה, פתח-תקווה — קופת-חולים ; בית-חולים שמואל הרופא, באר-יעקב — ממשלתי ; בית-החולים הרצפלד, גדרה — קופת-חולים ; בית-החולים פרדס-כץ — ממשלתי. בנוסף על כך יש במספר בתי-חולים כלליים מחלקות המיועדות לשיקום חולים גריאטריים.

3. מספר הקשישים המאושפזים במוסדות אלה — 909.

7861. ריסוס בחומר מטרן "לינדן"

חבריהכנסת י. תמיר שאל את שר הבריאות ביום י"ט באדר א' התשמ"א (23 בפברואר 1981) :

יואיל השר להשיב לי :

1. האם בארץ משתמשים בחומר הריסוס "לינדן" ?
2. האם חומר זה מסרטן ?
3. אם כן, מדוע אין אוסרים את השימוש בו בישראל כמו שנעשה בארצות-הברית ?

שריהבריאות א. שופטק :

1. משתמשים בארץ למטרות מוגדרות בתכשירים המכילים "לינדן" להדברת מזיקים. התכשירים תואמים את הנוהל המקובל על-ידי מינהל הגנת הסביבה (EPA) ומינהל התרופות והמזון בארצות-הברית ואירגון הבריאות העולמי.

2. מחקרים טוקסיקולוגיים שפורסמו במישור הבין-לאומי מצביעים ש"לינדן" הוא חומר מסרטן כאשר הוא ניתן בריכוזים גבוהים לחיות ניסוי. למרות השימוש הרחב שנעשה בו במשך כ-40 שנה, לא פורסמו בשלב זה נתונים אפידמיולוגיים היכולים להעיד על אפשרות ש"לינדן" הוא חומר מסרטן לבני-אדם.

3. משרד הבריאות החליט באחרונה לנקוט צעדים להפחתת מרבית של השימוש ב"לינדן". לפי הסדר זה התבקש משרד החקלאות להפסיק את השימוש ב"לינדן" בפרות חולבות עד 31 במארס 1981. משרד הבריאות מצידו הפסיק את השימוש ב"לינדן" בתכשירי הדברה ביתיים ובתכשירים נגד כינמט עד 1 בינואר 1982. כמובן יוגבל השימוש ב"לינדן" בריסוסים למטרות של הגנת הצומח.

מינהל הגנת הסביבה (EPA) בארצות-הברית סיכם בשלב זה המלצות להקטנת השימוש ב"לינדן" בתקלאות ומינהל התרופות והמזון דן באפשרות הפסקת השימוש בו בתכשירים נגד כינמט.

3. המשרד מקווה שבתי-החולים בעכו ייסגר בזמן הקרוב ביותר, והמקום כולו ישמש אתר לאומי.

7759. סגירת בתי-החולים לחולי נפש בעכו

חבריהכנסת ד. שטרן שאל את שר הבריאות ביום ז' באדר א' התשמ"א (11 בפברואר 1981) :

בתוך חודשים מספר אירעו שני מקרים של חולי נפש שתלו את עצמם בחדר הגרדום של מבצר עכו, שהינו בתחום מוזיאון הגבורה.

אבקש מכבוד השר להשיב לי :

1. לפני כשנה הוחלט על סגירת המוסד בעכו, מה נעשה עד כה למימוש החלטה זו ?
2. מדוע לא תותקן הפרדה פיסית ממשית בין בית-החולים לחולי נפש לבין מוזיאון הגבורה ?
3. מדוע לא יימנעו מחזיקי המוזיאון מלהעסיק חולים מהמוסד ?
4. היש דרך להבטחת שמירה קבועה על חדר הגרדום ?

תשובת שריהבריאות א. שופטק :

(לא הוקראה, נמסרה לפרוטוקול)

1. המשאומתן עם ועד עובדי המוסד בעכו נמצא בשלבי האחרונים.

2. הפרדה פיסית בין בית-החולים למוזיאון אפשרית רק על-ידי בניית כביש עוקף, פתיחת דרך חדשה בעיר העתיקה לגישה לבית-החולים ובניית מטבח חדש. לאור החלטה לסגור את בית-החולים לא ניתן לבצע שינויים אלו.

3. משרד הבריאות תומך בשיקום חולים באמצעות עבודה. לכן אין אנו בודקים את המניעים של האחרים למוזיאון בהעסקת עובדים. החולה אשר התאבד לא עבד במוזיאון זה תקופה ארוכה.

4. המוזיאון אינו בתחום הסמכות של משרד הבריאות. שאלה זו יש להפנות לאתרים של המוזיאון.

7803. טיפול שיקומי בקשישים

חבריהכנסת ד. שטרן שאל את שר הבריאות ביום ז' באדר א' התשמ"א (11 בפברואר 1981) :

מינהל המחלקה הגריאטרית במרכז הרפואי בתל-אביב התריע בעקבות סקר שנערך במחלקתו כי חולים רבים, ברובם בעמק, קשישים, מאושפזים שלא לצורך במוסדות לחולים כרוניים, בגלל אבחנה שטחית הקובעת שהם "סניליים" או "סקלרוטיים", בעוד שבטיפול שיקומי נאות רבים מהם יכולים להמשיך בחיים עצמאיים.

מאחר שבמרבית המוסדות הסיעודיים אין אפשרות שיקום, גורם הדבר להידרדרות של אותם קשישים והם הופכים לחולים כרוניים-סיעודיים לכל דבר.

אבקש מכבוד השר שיואיל להשיב לי :

1. מה נעשה כדי למנוע העברת חולים בעלי סיכויים טובים להבריאו אל בתי-חולים סיעודיים במקום אל מחל-קו גריאטריות כדי לנסות לשקמם ?

7862. הודעת שר האוצר בטלוויזיה

מתאריך 12 בפברואר 1981

חברת-הכנסת ש. ארבל-אלמוזלינו שאלה את שר הבריאות ביום י"ט באדר א' התשמ"א (23 בפברואר 1981):

מזכיר הממשלה מר נאור הודיע להנהלת רשות השידור שבתוקף סעיף 46 של חוק רשות השידור עומדת הממשלה למסור הודעה בטלוויזיה, על-יסוד פנייה זו נמסרה הודעת שר-האוצר מר יורם ארידור בטלוויזיה ביום חמישי, 12 בפברואר 1981.

ברצוני לשאול את כבוד השר:

1. האם בהיותך חבר ממשלה ידעת על הכוונה של שר האוצר למסור הודעה בשם הממשלה?
2. האם כחבר הממשלה נמסר לידיעתך תוכן ההודעה שנמסרה על-ידי שר האוצר?
3. אם לא, האם אינך רואה בהודעתו של שר האוצר בשם הממשלה, ללא ידיעתך, פגיעה בסמכותך ובזכותך כחבר הממשלה?

4. מה תהיה תגובתך?

תשובת שר-הבריאות א. שופטק:
(לא הוקראה, נמסרה לפרוטוקול)

1. לא.
2. לא.
3. לא.
4. אין מקום לתגובה כלשהי מצדי.

היו"ר מ. ל. מרון:

חברת-הכנסת שרה שטרן-קטן מבקשת לשמוע את תשובתך לשאלתה מס' 7757 שהועברה לפרוטוקול.

שר-הבריאות א. שופטק:

אינני מוצא ברגע זה את התשובה. בשבוע הבא אני עושה ביעור חמץ של כל השאלות ואני אשיב גם על זה.

היו"ר מ. ל. מרון:

תודה רבה לשר הבריאות.

1. חוק הארכיונים (תיקון מס' 2), התשמ"א—1981 *

(קריאה שנייה וקריאה שלישית)

היו"ר מ. ל. מרון:

אנחנו עוברים עתה לחוק הארכיונים (תיקון מס' 2), התשמ"א—1981, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. את החוק תביא יושבת-ראש ועדת החינוך והתרבות, בבקשה.

אורה נמיר (יו"ר ועדת החינוך והתרבות):

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנני מתכבדת להגיש לכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את חוק הארכיונים (תיקון מס' 2), התשמ"א—1981. החוק אושר בקריאה ראשונה ביום 4 בנובמבר 1980 והועבר לוועדת החינוך והתרבות של הכנסת. הצעת החוק התייחסה לארבעה נושאים: סיווג חומר ארכיוני על-ידי הגנז באישור ראש הממשלה; הטלת הגבלות על העברת חומר ארכיוני שבארכיון ציבורי; הטלת הגבלות של הוצאת חומר ארכיוני מתחום המדינה; קביעת הוראות בעניין אגרות בעד שירותים הניתנים על-ידי גנז המדינה. ועדת החינוך והתרבות קיבלה מהגנז מידע על נושאים שונים הקשורים בעבודתו של גנז המדינה וכן על תיקונים לחוק. הוועדה אישרה את התיקונים המוצעים לאחר שהכניסה בהם כמה שינויים, מהם תיקונים לשוניים סגנוניים. כמו-כן הוסיפה הוועדה בחוק הוראה בעניין ארכיונים ציבוריים.

ברשות היושב-ראש, אמסור בקצרה על השינויים וההוספות שהוכנסו על-ידי הוועדה. בסעיף 10(ג) של החוק הוענקה לגנז סמכות לסווג חומר ארכיוני כסודי וכחשאי. לפי הצעת החוק, על הגנז היה לקבל לפעולה זו את אישורו של ראש הממשלה. הוועדה תיקנה את ההצעה וקבעה כי האישור יהיה טעון אישור של ועדה של שלושה שרים שתקבע הממשלה. מהות החומר המסווג חייב — לדעת הוועדה — שיקול של יותר משר אחד ועל כן אישרה הוועדה כאמור קביעה של שלושה שרים.

הוועדה קיבלה מידע בעניין הארכיונים הציבוריים שאושרו עד היום על-ידי ראש הממשלה וכן על סדרי ניהולם, כפי שנקבעו בתקנות במסגרת סעיף 18(ב) של החוק. הוועדה היתה בדעה כי חסרות בחוק הוראות בעניין הקריטריונים לאישור ארכיון כארכיון ציבורי וכן כללים לפיקוח של הגנז על הארכיונים הציבוריים. לפיכך החליטה הוועדה את סעיף 18(ב) לחוק וקבעה בו כי בתקנות, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ייקבעו כללים שלפיהם ניתן לאשר ארכיון כארכיון ציבורי ולבטל אישור כאמור, וכן כללים לסדרי ניהולם של ארכיונים ציבוריים ודרכי הפיקוח של הגנז עליהם. הנני מביעה את תקוותי כי תיקון זה יביא להידוק הפיקוח על הארכיונים הציבוריים והחומר הארכיוני רב הכמות והאיכות הנמצא בהם.

הנני מבקשת לאשר את החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. לחוק כמה הסתייגויות של חברי-הכנסת וליד חאג' יחיא והנני מבקשת לאפשר למסתייג לנמק את הסתייגויותיו.

היו"ר מ. ל. מרון:

אני מזמין את חברי-הכנסת וליד חאג' יחיא לנמק את הסתייגויותיו. בבקשה.

וליד חאג' יחיא (מחנה שלי):

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, המצב הקיים נותן בידי מועצת הארכיונים את הסמכות לסווג חומר סודי או חשאי בשיתוף עם הגנז. לדעתי יש לשמור על מצב זה. מצד שני נטענת הטענה כי אין חברי המועצה מסוגלים לשפוט נכונה ולקבוע את טיבו של החומר, כי אין הם בקיאים בכך. הפתרון לכך מובא בהסתייגויות. המועצה תדון בעניין תוך התייחסות לחוות-דעת מגוממת ומקצועית של השר הנוגע בדבר, כך שהידע הדרוש יהיה ברשותה, אך ההחלטה הסופית תהיה בידיה. זאת כיוון

עיקול ושיעבוד של חומר ארכיוני בו, יהיה מועד הפקדתו אשר יהיה. הנני מבקשת בשם הוועדה לדחות אף הסתייגות זו.

היו"ר מ. ל. מרון :

אנחנו ניגשים להצבעה בקריאה שנייה. לסעיף 1 אין הסתייגויות.

ה צ ב ע

סעיף 1 נתקבל.

התיקון של חברת הכנסת ו' חאג' יחיא לסעיף

2 לא נתקבל.

סעיף 2, בנוסח הוועדה, נתקבל.

היו"ר מ. ל. מרון :

לסעיף 3 אין הסתייגויות.

ה צ ב ע

סעיף 3 נתקבל.

התיקון של חברת הכנסת ו' חאג' יחיא לסעיף

4 לא נתקבל.

סעיף 4, בנוסח הוועדה, נתקבל.

היו"ר מ. ל. מרון :

לסעיפים 5 עד 8 אין הסתייגויות.

ה צ ב ע

סעיפים 5—8 נתקבלו.

היו"ר מ. ל. מרון :

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית,

ה צ ב ע

חוק הארכיונים (תיקון מס' 2), התשמ"א—

1981, נתקבל.

ז. חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א—1981 *

(קריאה שנייה וקריאה שלישית)

מדובר בחוק ארוך. בוועדת החוקה, חוק ומשפט, ולפני כן בוועדת המשנה — שהיתה מורכבת ממני, מחברת הכנסת שינמן, מחברת הכנסת אלוני ומחברת הכנסת חשאי — עשינו עבודה מאומצת. כך קרה שחוק שהוגש לקריאה ראשונה ב־5 בינואר השנה מגיע לקריאה שנייה ולקריאה שלישית היום, בסוף מארס, והוא מובא, למעשה, פה אחד, חוק מאשר סעיף אחד שיש לגביו שתי גירסאות, ואעמוד על כך.

אני חושב שמגיעות תודות לכל אלה שעסקו בכך. קודם־כול אני רוצה להודות ליושב־ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט שאיפשר לי להביא את החוק בשם הוועדה וכן לחברי ועדת המשנה — חברת הכנסת חשאי, חברת הכנסת אלוני וחברת הכנסת שינמן. אני מודה לוועדה כולה, ליועצים ממשלתיים המשפטיים והאוצר וכן על העזרה הטכנית שקיבלנו בכנסת. אני רוצה להדגיש את עבודת מזכירת הוועדה ואת עבודת הקצרות — הפיענוח של

שהיא הגוף המתאים לכך, הגוף שישקול גם את השיקול הציבורי, גם את האינטרס הארכיוני וגם את אינטרס הציבור לדעת ולעיין במסמכים. אין ספק שאין כל ערך לארכיון שאיש אינו יכול לעיין במסמכיו. מסמך שאינו גלוי הרי הוא ממש כמסמך שהושמד.

אינטרס זה העומד בבסיס קיומם של ארכיונים לא יישקל כזאת עלידי הוועדה המוצעת, וקבלת החוק כפי שהוצע תפגע באינטרס זה ובמועצה גם יחד.

באשר לסעיף 4 — אין כל סמכות מוסרית לקבוע לגוף מה יעשה במסמכים שנצברו בטרם הוכר כארכיון. כאשר ניתנת ההגנה המיוחדת לארכיון — יש טעם בדרישות ובהגבלות מיוחדות, אך כאשר ההגנה אינה ניתנת והמעמד המיוחד אינו קיים — אין כל טעם בדרישות ובהגבלות. מצב זה צריך להימשך, כיוון שיש להגן על מסמך שניתן לארכיון, אך אין להגביל העברת מסמך שמלכתחילה לא ניתן לארכיון.

היו"ר מ. ל. מרון :

רשות הדיבור לחברת הכנסת אורה נמיר, לדברי תשובה.

אורה נמיר (יו"ר ועדת החינוך והתרבות) :

אדוני היושב־ראש, כנסת נכבדה, להסתייגות לסעיף 2: כפי שציינתי בפתיח דברי הגיעה הוועדה למסקנה כי מן הראוי שאישורו של הגנז לסיווג חומר ארכיוני כסודי או כחשאי יהיה לא באישור של שר אחד אלא באישורה של ועדה של שלושה שרים, זאת לאור מהותו של החומר המסווג. על־כן הנני מבקשת בשם הוועדה שלא לקבל הסתייגות זו.

להסתייגות לסעיף 4: אין זה רצוי לקבוע אבחנה בין חומר ארכיוני שבארכיון ציבורי אשר הופקד בו טרם הכרתו לארכיון ציבורי, לבין חומר ארכיוני שהופקד לאחר מכן. ערכו של החומר הארכיוני שבארכיון ציבורי הוא רב ועל־כן יש מקום לקביעת ההגבלות על העברה,

היו"ר מ. ל. מרון :

אנחנו עוברים לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א—1981, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. את החוק יביא חברת הכנסת מרדכי וירשובסקי, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט.

מרדכי וירשובסקי (בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט) :

אדוני היושב־ראש, כנסת נכבדה, אני גאה להביא היום לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, שהוא חוק המשלים את עבודת הכנסת התשיעית בתחום הביטוח ומבטיח שתחום הביטוח יהיה מעתה נתון לביקורת ממלכתית נאותה עם עקרונות ברורים, כך שהמבוטח יהיה מעתה הרבה יותר מבוטח בפני חברות הביטוח מכפי שהיה בעבר. אני חושב שהכנסת התשיעית תיזכר לטוב על מה שעשתה בתחום זה של ענייני הביטוח. זו חקיקה יסודית מאוד המשנה את המצב במידה רבה לטובת המבוטח והגנתו.

סוכני ביטוח, בדבר מתן ערבויות לאחריותם, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת — בדבר פטור מחובת התמחות או מבחינות.

כאן נוספה הוראה חשובה. רצו להכניס את המקצוע הזה ולתת לו איזה שהוא מעמד של התמחות ושל מהימנות, ומי שאין לו הרשיון הזה, כלומר, אין לו התנאים הדרושים לסוכן ביטוח, לא יוכל לעסוק במקצוע הזה; וגם מי שיש לו — יוכל לאבד את הרשיון אם הוא לא נוהג כשורה, כי החוק מפרט שורה ארוכה של מקרים שבהם אפשר לשלול מסוכן ביטוח את הסמכות לנהל עסק של סוכנות ביטוח, ומדובר גם בסוכנויות ביטוח שהן תאגידים, וגם סוכן ביטוח בודד.

אנחנו חושבים שבעניין זה נתנו בידי הציבור אמצעי, שהוא ידע שסוכן הביטוח הוא לא אדם שבא אליו מהר-חוב, אלא אדם שהמדינה מפקחת עליו, משגיחה על צעדיו ונותנת לו רשיון.

בפרק ד' — הפיקוח על עסקי ביטוח — אנחנו קובעים הגבלות על ניהול עסקים, הוראות שמותר לקבוע בצווים את ההון המינימאלי של חברת הביטוח, הוראות בדבר ניהול עסקים והוראות בדבר דמי ביטוח. עלי לציין שזו אמנם הוראה שהיתה קיימת כבר בחוק הקיים, אך היא לא הופעלה, וכעת "שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות את שיעורי דמי הביטוח ותשלומים אחרים שמבטח רשאי לגבות ממבוטחים, לרבות שיעורים מאקסימאליים ומי-נימאליים ותשלום דמי ביטוח". אינני אומר ששר האוצר חייב להשתמש בזה הדשות לבקרים, ואני תקווה שבעסקי הביטוח תשלוט במידה רבה היזמה החופשית והתחרות החופשית. עם זה יש בידי הממשלה, בידי שר האוצר ובידי המפקח המכשיר לפקח על כך שתברות הביטוח לא יקבעו תנאים שאין הציבור יכול לעמוד בהם.

השר יוכל לקבוע בתקנות לכל ענפי הביטוח הוראות בדבר תנאים שבחוק הביטוח וניסוחם. הוא יוכל גם לקבוע בתקנות את צורת הפוליסה והבלטות תנאים מסויימים. כלומר, תמיד פחדו מהאותיות הקטנות או מאיזה תנאים מוסתרים, ועכשיו יש בידי הממשלה, המדינה, הציבור, האפשרות לפקח ולהשגיח על הדברים האלה.

אינני רוצה להעסיק את מליאת הכנסת בפירוט-יתר. אני רק רוצה לציין שבסעיף 41 — הוא הסעיף שיש לגבינו שתי גירסאות — מדובר על קבלת עסקים ותשלום דמי עמילות. בעוד שיש גירסה א' האומרת: "דמי העמית לות ששולמו לסוכן יצויינו בפוליסת הביטוח", יש גירסה אחרת שלא היה לה רוב בוועדה, אלא הדעות נחלקו בעניין מחיקתו של הסעיף הזה. אני כשעצמי מקבל את גירסה ב', כלומר שהסעיף הזה יכולת. חברי הכנסת שתמכו בגירסה זו בוועדה ובוועדת-המשנה לא ראו צורך שדמי העמילות יצויינו בפוליסת הביטוח. יש כל כך הרבה אמצעים לפקח על הסוכן ועל חברת הביטוח, עד כי לדעתי הדבר הזה, שיכול ליצור קשיים טכניים רבים ויכול לעורר בעיות רבות, הוא מיותר לחלוטין. נוסף עלייך, אין בו כל ערובה והגנה לטובת המבוטח, ולכן לא ראינו כל הצדקה לקבלו.

עלי לציין עוד שהחוק מדבר בסימן מיוחד על הפרדת עסקי ביטוח החיים. המחוקק רוצה שהבירה, שמבטח העוסק בענף ביטוח החיים, ינהל לגבי מערכת חש-בונות נפרדת, שיהיו ערובות נפרדות וסכומים אחרים לשם כיסוי ההתחייבויות. נוכחנו שבענף הרגיש הזה של

החומר הרב. מדובר בחוק של 114 סעיפים. החוק אושר פה-אחד בוועדה, להוציא נקודה אחת. לא אכנס לנפתולים של 114 סעיפים ארוכים. אגיד בקצרה שהחוק מברר קודם-כול על מפקח על עסקי ביטוח, שהיה קיים עד עכשיו לפי חוק מתחילת ימי המדינה, מהתש"א—1951. אני בטוח שהקמנו מחדש את המוסד של מפקח על עסקי ביטוח שקיבל בחוק זה שיניים רבות וחזקות. אני מקווה שיפעיל את השיניים האלה. כי אם החוק הזה יונה כאבן שאין לה הופכין בספר החוקים, הרי לא עשינו דבר, והכוונה היא שהחוק הזה אכן יופעל לטובת המבוטחים והמבטחים אחד.

החוק קובע ועדה מייעצת ומועצה מייעצת שבה כל-לם נציגי ציבור שהם יהיו חברי הוועדה. לא רק נציגי ממשלה, לא רק נציגים של המבטחים או של סוכני הביטוח, אלא גם של הציבור כדי שהוא יוכל לדעת מה הולך בענף ויכול להשפיע על המדיניות הנקבעת בענף זה על-ידי הממשלה.

החוק קובע בסעיף מרכזי שעסקי הביטוח יסווגו לענפי ביטוח שיקבע שר האוצר. כלומר, כל מבטח יצטרך לקבל היתר על אותו ענף ביטוח שבו הוא עוסק. זה יכול להיות ענף אחד או שניים או כולם, אבל הוא לא יכול לפתוח פתאום חנות ולהגיד: אני עוסק בביטוח. כל ענף מעסקי הביטוח יצטרך לקבל היתר ורישוי מיוחד. החוק קובע ש"לא יעסוק אדם בביטוח אלא אם יש בידו רשיון לפי סעיף 15 של החוק ובהתאם לתנאי הרשיון". כלומר, שהמסגרת של ייעול ענייני הביטוח היא על-פי רשיון — מצב שהיה קיים פחות או יותר בעבר, אלא שעכשיו הסמכויות של השלטונות, של הממשלה ושל המפקח על עסקי הביטוח לקבוע מי זכאי לקבל רשיון, באיזה תנאים הוא יוכל לנהל, ובאיזה מקרים אפשר לשלול ממנו את הזכות לנהל את עסקי הביטוח, הם הרבה יותר חדים וברורים. החוק מפרט את השיקולים במתן רשיון המבטח ואת התנאים ברשיון. כך למשל קובע החוק, שברשיון מבטח ניתן לקבוע תנאים והגבלות ומותר לשנות תנאים והגבלות שנקבעו בו ולהוסיף ענפי ביטוח שבהם יורשה המבטח לעסוק. זאת-אומרת, שיש בידי המדינה אפשרות לפקח כיצד יבצע ובאיזה צורה יבצע המבטח את הביטוח.

יש פרק שלם המדבר על ביטול רשיון מבטח וקובע את התנאים מתי, באיזה צורה ובאיזה מידה יכולה הממשלה באמצעות שר האוצר ובאמצעות המפקח על הביטוח לבטל רשיון מבטח. זה מקרה נדיר, מקרה חריג, אבל הוא חייב להיות, כדי לאפשר להגן על ציבור המבוטחים. מובן שהחוק גם קובע את התנאים מה קורה כאשר מבטח רשיון מבטח וכיצד נשמרות זכויותיהם של המבוטחים.

חוק זה קובע במפורש גם תיווך בביטוח וקובע: "לא יעסוק אדם בישראל, בעצמו או על-ידי אחר, בתיווך לעניין ביטוח". כלומר, מדובר בסוכני ביטוח. אדוני היושב-ראש, עד עכשיו היה השטח הזה של סוכני ביטוח פרוץ במידה רבה, אם כי היו הוראות קיימות מסוימות. עכשיו יהיה פיקוח ותהיה גם אפשרות לבחון היטב מי יכנס לעסק הזה של סוכני הביטוח. החוק קובע, למשל, שלא כל אדם יוכל להיות סוכן ביטוח. הוא חייב להיות תושב ישראלי, הוא צריך להיות בן עשרים שנה ומעלה, והעיקר — עליו לעבור תקופת התמחות ולעמוד בבחינות. "שר האוצר רשאי להתקין תקנות בדבר הכשרה, התמחות ובחינות של

אינני רוצה להוסיף לפרט את הסעיפים הרבים. אגיד רק עוד שני דברים: המבטחים והסוכנים הקיימים ייכנסו למסגרת החוק הזה. כלומר הם יקבלו רשיון על-פי הוראות המעבר המתאימות של החוק, הם יוכלו להמשיך לפעול, כי אין אנו רוצים לפתוח את הכול מחדש. יתנו להם רשיון. אבל ההוראות של החוק על ביטול ועל שינוי בהחלט יכולות לחול עליהם. הפיקוח הממלכתי עליהם יהיה על-פי הוראות החוק הזה. המפקח יצטרך לתת דין וחשבון מעת לעת על פעולתו.

הוראה מעניינת אחרת היא הגבלת השימוש במלה "ביטוח". נאמר: "לא ישתמש אדם, פרט לבעל רשיון לפי חוק זה, במלה 'ביטוח' או בכל מלה הנגזרת ממנה בשם שבו הוא מנוהל עסקים, אלא בהיתר מאת המפקח." כך שכל מיני יועצים או כל מיני אנשים שמוכנים לעשות פעולות שונות בענייני ביטוח לא יוכלו להשתמש במונח "ביטוח" או במלים הנגזרות מהמונח הזה, אלא על-פי אישור. וזה כדי שלא להכשיל את הציבור על-ידי כל מיני יועצים ופעילים אחרים. אנחנו מכירים לפי החוק הזה רק סוכנים ורק מבטחים.

אלו למעשה ההוראות של החוק. אנחנו מפקידים בידי המפקח סמכויות רחבות ביותר. אני מקווה שהמפקח יידע להיעזר באגודים של חברות הביטוח ובאגודים של סוכני הביטוח כדי להפעיל את החוק, ואני מקווה שגם ציבור המבטחים, גם המבטחים וגם סוכני הביטוח יראו את עצמם שותפים לביצוע נכון של החוק הזה. כי אם הציבור, הממשלה, חברות הביטוח וסוכני הביטוח יפעלו במשותף, אז הסטיגמה הלא-חיובית ביותר שיש היום על חברות הביטוח תיעלם והאנשים ירגישו בטחון על-ידי זה שהם מבטחים את עצמם.

בדין על החוק הזה בוועדה שמענו את כל הגורמים, גם את סוכני הביטוח, גם את נציגי הצרכנים, גם את נציגי הסוכנים. ואנחנו חושבים שעשינו צדק מרבי לנושא בכלל. אבל המבחן הגדול של החוק יהיה עם ביצועו, ואני מקווה שלאחר שיאושר היום הוא יבוצע כהלכה ויהיה נכס בספר החוקים שלנו.

היו"ר מ. ל. מרון:

תודה רבה לחבר הכנסת וירשובסקי. אעמיד את סעיף 1 עד 41(ה). לגבי סעיף 41(ו) יש שתי גרסאות. הסעיפים

ה צ ב ע

סעיפים 1 עד 41(ה) נתקבלו.

היו"ר מ. ל. מרון:

לגבי סעיף 41(ו) יש שתי גרסאות. אעמיד אותן להצבעה זו מול זו.

ה צ ב ע

בעד גרסה א' של סעיף 41(ו) — מיעוט

בעד גרסה ב' של סעיף 41(ו) — רוב

סעיף 41(ו) לפי גרסה ב' נתקבל.

סעיפים 42 עד 114 והתוספת נתקבלו.

היו"ר מ. ל. מרון:

אני מעמיד את החוק להצבעה בקריאה שלישית.

פוליסות ביטוח החיים יש צורך לקבוע הוראות מפורשות ומיוחדות המגבירות על המבוטח.

פרק חשוב שהוספנו הוא בעניין שמירה על ענייני המבוטחים. קודם-כול, אסור למבטח או לסוכן ביטוח לתאר תיאור מטעה עסקת ביטוח המוצגת לפני לקוח ולא יכלול בעסקה הזאת תיאור מטעה כפירסום לציבור. ואז ישנה הגדרה ארוכה מה זה פירסום מטעה. אנחנו רוצים למנוע שימת מכשול בפני עיוור.

יש בפרק סעיף נוסף שנראה לי חשוב, והוא חדש בספר החוקים שלנו: "לא יעשה מבטח או סוכן ביטוח במעשה או במחדל, בכתב, בעל-פה" וכו', "דבר שיש בו משום ניצול מצוקתו של מבוטח, חולשתו השכלית או הגופנית, בורותו, אי-ידיעתו את השפה או חוסר נס-יוג, או הפעלת השפעה בלתי-הוגנת עליו, הכולל כדי לקשור עסקה של ביטוח בתנאים בלתי-סבירים או כדי לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת". רצינו להבטיח שאי-אפשר למכור, או "לעבוד בעיניים" כפי שאומרים ברחוב, על המבוטח המסכן על-ידי סוכן ממולח או על-ידי חברת ביטוח שאינה עומדת בקריטריונים המוסריים.

אנחנו גם קבענו — וזאת הוראה חשובה שנכנסת עכשיו גם לחוקים אחרים — שהסכם ביטוח שנעשה באמצעות סוכן בעת שפנה למבוטח במקום מגוריו, יכול המבוטח לבטל תוך שלושה ימים מיום עשייתו. זאת כדי שהמבוטח יוכל לחשוב ולראות שמא עשה טעות ולבטל את העסקה.

יש בחוק פרק חשוב בעניין בירור תלונות הציבור. נקבע שהמפקח יוכל באמצעות החוק הזה לטפל בכל התלונות הרבות שיש לציבור נגד חברות הביטוח. ולא רק שהוא יוכל לברר את התלונות, אלא יש בידינו גם הסמכות להורות לחברת הביטוח כיצד לנהוג. קודם-כול בשיקול-הדעת שלו הוא חופשי להחליט כיצד הוא מברר את התלונה. לא חלים עליו נורמות או כללים מיוחדים וכללי פרוצדורה. הוא יכול לבדוק בצורה הגראית לו נכונה. אבל אם מצא המפקח שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן ולמי שהתלונה עליו. המפקח רשאי לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להורות למי שהתלונה עליו לתקן ליקוי שהעלה הברור, בין אם במקרה שעליו הוגשה התלונה ובין אם בדרך כלל, בדרך ובמועד שהורה. כלומר המפקח הוא לא רק כותל מוצק שאפשר לבכות לפניו, אלא שיש לו סמכות לתת הוראות לחברת הביטוח כיצד לנהוג, ולא רק לגבי המקרה שהובא לפניו, אלא באופן כללי גם להבא. אנחנו חושבים שבאמצעות הסעיף הזה אנחנו נותנים הגנה מרבית, אם הציבור יידע להשתמש במפקח ואם המפקח ימלא את תפקידו כראוי, כפי שאנחנו מקווים.

פרק ו' בחוק מדבר על שמירה על היכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין. זה מאפשר למפקח להתערב במקרה שהוא רואה שחברת הביטוח או המבטח אינם פועלים כהלכה או שהם מסכנים בפעולותיהם את שלומם או את עתידם של המבוטחים, ויש לו סמכויות רחבות להיכנס ולפעול. פרק זה ייכנס לתוקפו לאלתר, כלומר מייד עם אישור החוק. החוק ייכנס לתוקפו רק בעוד חצי שנה; הפרק הזה — האפשרות לפקח, לראות שחברת ביטוח מסויימת לא תתמוטט או לא תעשה פעולות שיש בהן סכנה למבוטחים ולסוכנים שמגיעים להם — ייכנס לתוקפו ללא דיחוי.

חוברת כ"ד, ישיבה תל"ז

— חוק הפיקוח על עסקי ביטוח; חוק הגנת השכר (תיקון מס' 14);
חוק המשטרה (נכים ונספים); חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים) —

ה צ ב ע ה

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א—
1981, נתקבל.

היו"ר מ. ל. מרון:

אני מברך את יושב ראש ועדת המשנה, חבר הכנסת
וירשובסקי, ואת כל החברים שהזכרת. אני חושב שעשייתם
עבודה גדולה.

ח. חוק הגנת השכר (תיקון מס' 14), התשמ"א—1981* (קריאה שנייה וקריאה שלישית)

היו"ר מ. ל. מרון:

10%. במקרה השני גובה הפיצוי כיום הוא 5% לחודש,
והצעת החוק קובעת גם את הפיצוי הזה בגובה הפרשי
הצמדה וריבית, אולם בצירוף של עוד 15%.

הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות, והנני מבקש
לאשר אותה בקריאה שנייה וקריאה שלישית.

היו"ר מ. ל. מרון:

אנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על סעיפי החוק.

ה צ ב ע ה

סעיפים 1 ו-2 נתקבלו.

היו"ר מ. ל. מרון:

אני מעמיד את החוק להצבעה בקריאה שלישית.

ה צ ב ע ה

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 14), התשמ"א—
1981, נתקבל.

ט. חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א—1981;

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א—1981** (קריאה שנייה וקריאה שלישית)

תשלום תגמולים לשוטר או לסוהר נכה גם לפני תום
שירותו.

לגבי שוטר או סוהר שנפטר כתוצאה ממחלה או
ההמרת מחלה קובעים החוקים כי בני משפחתו יהיו
רשאים לבחור בין זכויות מספר.

הוועדה תיקנה בחוקים אלה כמה תיקונים טכניים
וסגנוניים, ובחוק המשטרה (נכים ונספים) הוסיפה גם
תיקון עקיף לחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח—1968,
המתייחס לתגמולים לאנשי משמר הכנסת. בחוק משכן
הכנסת ורחבתו נקבע כי תנאי העבודה של שומרי משמר
הכנסת יהיו כחנאי העבודה של שוטרים. הוא הדין לגבי
זכויותיהם לגימלאות. עם הרחבת מסגרת הוראות החוק
לגבי זכויות שוטרים נכים ונספים ובני משפחותיהם,
הוחלף סעיף 21 לחוק משכן הכנסת ורחבתו ונקבע בו
כי לעניין חוק המשטרה (נכים ונספים) דין שומרי משמר
הכנסת ובני משפחתו כדין שוטר ובני משפחתו. גם הטי
פול בשומרים שנפגעו ובבני משפחותיהם יהיה עלידי
אותם גופים המטפלים בשוטרים שנפגעו ובני משפחותיהם.

לשתי הצעות החוק אין הסתייגויות, והנני מבקש
לאשר אותן בקריאה שנייה ובקריאה שלישית — כאמור,
בהצבעה נפרדת לגבי כל חוק.

היו"ר מ. ל. מרון:

אנו עוברים לחוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א—
1981, וחוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א—
1981, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. את החוקים
יביא יושב ראש ועדת העבודה והרווחה.

מנחם פרוש (יו"ר ועדת העבודה והרווחה):

אני מתכבד להביא לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את
חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א—1981, ואת חוק
שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א—1981. שתי
הצעות החוק אושרו בקריאה ראשונה ביום י"ח בחשוון
התשמ"א, 28 באוקטובר 1980, והועברו לוועדת העבודה
והרווחה. הנני מגיש את שתי הצעות החוק ביחד, אולם
ההצבעה תיערך לגבי כל חוק בנפרד.

שני חוקים אלה באים להשוות את מעמדם של שוטרים
וסוהרים למעמד של חיילים לעניין זכויותיהם עקב נכות
או מוות שאירעו בתקופת שירותם ועקב שירותם. החוקים
מרחיבים את מסגרת זכויות השוטרים והסוהרים גם לגבי
מקרים של מחלה והתמרת מחלה, קובעים מועדי התיישנות
וזכויות עירעור כמקובל לגבי חיילי צה"ל וכן קובעים

* "דברי הכנסת", חוב' כ"ב, עמ' 1984; נספחות.

** "דברי הכנסת", חוב' ג', עמ' 208; נספחות.

היו"ר מ. ל. מרון :

היו"ר מ. ל. מרון :

אנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על סעיפים 1 עד 9 לחוק שירות בתי־הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א—1981.

אני מעמיד להצבעה בקריאה שנייה את הסעיפים 1 עד 10 של חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א—1981.

הצבעה

הצבעה

סעיפים 1 עד 9 נתקבלו.

סעיפים 1 עד 10 נתקבלו.

היו"ר מ. ל. מרון :

היו"ר מ. ל. מרון :

אני מעמיד את החוק להצבעה בקריאה שלישית.

אנחנו עוברים להצבעה על החוק בקריאה שלישית.

הצבעה

הצבעה

חוק שירות בתי־הסוהר (נכים ונספים),
התשמ"א—1981, נתקבל.

חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א—
1981, נתקבל.

י. חוק הזדמנות שווה בתעסוקה, התשמ"א—1981 * (קריאה ראשונה)

היו"ר מ. ל. מרון :

שכדי שמשפחה תחיה מעל לקו העוני אין די במפרנס אחד ורצוי שיהיו שני מפרנסים. מה גם שרצוי לאפשר לאשה ביטוי והגשמת הפוטנציאל הגלום בה מעל ומעבר לניהול משק הבית, גידול המשפחה והילדים, שהם תפקידים חשובים ביותר, אבל בעידן החדש של המיכשור החשמלי — ולפני שיאמר זאת חבר האופוזיציה אומר זאת אני, בייחוד לאחר שחלו עכשיו הזולות במכשירים האלה — ודאי שנשאר די והותר פנאי ונשים תוכלנה למלא את שני התפקידים גם יחד.

אנו עוברים עתה לחוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התשמ"א—1981, בקריאה ראשונה. את החוק תביא חברת־הכנסת שרה דורון.

שרה דורון (הליכוד) :

ומה אנחנו מוצאים במציאות הישראלית? נכון שא־הזו הנשים העובדות הולך וגדל, אבל במציאות — ואני מדברת לא רק על הכנסת — בקרב 31 ראשי עיריות מספר הנשים הוא אפס; בקרב 130 סגני ראשי ערים מספר הנשים הוא אפס; בקרב 505 חברי מועצות עירוניות אחוז הנשים הוא 3%. עובדה אחרת מעניינת: בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה — התיכונית, האקדמית, המקצועית — 52% הן נשים. זאת אומרת, שבממוצע עולות הנשים על הגברים בעניין ההשכלה, אבל כשזה מגיע למשרות ניהול ולדרגים גבוהים — אלה תסומים כמעט לגמרי בפני הנשים; ואילו בדרגים הנמוכים — פקידות, מזכירות, כתבנות, נקבות — הנשים מהוות 98%. בתפקידי ניהול נשים הן 8.6%.

אדוני היושב־ראש, כנסת נכבדה, לפני שבוע, במקרה, חלפו שלוש שנים מאז שהגשתי את הצעת החוק לכנסת. מן הקריאה הטרומית עד הקריאה הראשונה — שלוש שנים ושבע. הוועדה קיימה 27 ישיבות, שמעה שורה ארוכה של גופים ויחידים והיום מונחת הצעת החוק לפני חברי הכנסת לקריאה ראשונה.

שלוש שנים הן תקופה ארוכה, אבל שלוש שנים אלה לימדו אותי שהצורך בחקיקת החוק לא פג ושעל אף השינויים שחלו בארצות המערביות במעמד האשה עדיין הם אינם מורגשים במציאות של מדינת ישראל. ייתכן, ואני מקווה, שיבוא יום וחוק שצריך לעגן בחקיקה את שוויון זכויות הנשים בתעסוקה — בקבלה לעבודה, בקידום ובשליחה להשתלמות — יהפוך לאנאכרוניזם. כפי שהמצב הוא כיום יש צורך חיוני בחקיקת החוק ויעיד על כך הרכב חברי הכנסת בבית הזה. נפגשתי היום עם שתי חברות הפארלאמנט הפיני והן אמרו לי שב־פינלנד 25% מחברי הפארלאמנט הן נשים. אצלנו לא הגענו עדיין אפילו ל־10%, וזה כשכוח העבודה של הנשים במדינת ישראל עלה מ־29.7% בשנת 1970 ל־35.5% בשנת 1979.

שמואל טולידאנו (שינוי — מפלגת המרכז) :
זה בסדר.

שרה דורון (הליכוד) :

יש כאן חבר כנסת האומר שזה בסדר. אינני גורסת כך. אני חושבת שנשים עם יכולת, עם כישורים באשר לקבלה למשרות בכירות יותר, עם אפשרות לקידום, נחש־מות לעתים. לא אחת אנו עדים לכך ששני אנשים בעלי אותם כישורים ואותו ותק מועמדים לאותה משרה וב־99.9% של המקרים יש העדפה של הגבר על פני האשה.

אני אביא דוגמה ממערכת החינוך: 80% מציבור המורים הן נשים. אולם בקרב המנהלים, שזה פועל יוצא של אותו מקצוע, רק 32.2% הן נשים.

ועתה ברצוני להתייחס להצעת החוק המונחת לפניכם. עבודת החקיקה היתה מסובכת וקשה, משום שיש השקפות

כולנו מסכימים — אני חושבת שכולנו — שעבודת האשה איננה מצטיירת כבעבר וגם איננה כך למעשה במציאות המשפחתית, וקיימת התאמת־יתר בין תפקידי קריירה למטלות משפחתיות. גישות חדשות ודפוסי גישה־אים ועבודה מבליטים את המחויבות והאחריות השווה לכל המשימות גם יחד — גישויון, הקמת משפחה ועבודה. עבודת האשה קובעת ומשפיעה על רמת החיים ועל איכות החיים של המשפחה והחברה ולא לחינם אומרים שסימן ההיכר של מדינה מתקדמת הוא האחוז הגבוה של הנשים העובדות באותה מדינה. פיתוח המשק — ובוודאי משק של תקופות משבר וחירום כפי שהוא קיים במדינת ישראל — וכן המציאות הכלכלית מכתבים לא אחת את ההכרח

שרה דורון (הליכוד):

הכנסת סוברנית להחליט על ההצעה המתאימה. תנועת האשה הדתית-לאומית גורסת שיש לשמור על ההגנות בחוק על אשה באשר היא אשה.

שושנה ארכלי-אלמוזילינו (המערך):

שלוש גירסאות בקריאה ראשונה — בושא וחרפה.

שרה דורון (הליכוד):

אני מבקשת את הגנת היושב-ראש מפני ההפרעות של חברת-הכנסת ארכלי-אלמוזילינו.

היו"ר מ. ל. מרון:

עוד מעט היא תחליף אותי ואז היא תגן.

שושנה ארכלי-אלמוזילינו (המערך):

אני לא מפריעה, אני שואלת באיזו הצעה היתה תמיכה.

היו"ר מ. ל. מרון:

הרי זו שאלה ברורה. יש כל מיני אפשרויות.

שרה דורון (הליכוד):

סליחה, האם מותר לי לבקש שלא תהיינה שאלות? אני על סף סיום דברי.

שושנה ארכלי-אלמוזילינו (המערך):

היא מדברת על הגופים שהופיעו. היא טוענת שתמכו בחוק. אני שואלת באיזו הצעה תמכו? יש שלוש הצעות בהצעת החוק. באיזו הצעה תמכו?

היו"ר מ. ל. מרון:

הנאמנת מעדיפה לא להשיב.

שרה דורון (הליכוד):

אני אשיב. חברת-הכנסת שושנה ארכלי-אלמוזילינו, אני בטוחה שהיחסים שלך עם אותם נציגי ההסתדרות ו"נעמת" שהופיעו לפני הוועדה הם תקינים. אני בטוחה שאם תשאל אותם, הם ברצון ישיבו לך איזו משלוש הגירסאות: שהובאו לוועדה מקובלת עליהם. אני בטוחה ומשוכנעת שאין קצר בתקשורת בינך לבינם.

(חברת-הכנסת ש. ארכלי-אלמוזילינו קוראת קריאת-ביניים)

אני משוכנעת שלא עד כדי כך.

המועצה למעמד האשה — נציגיה דיברו על יסוד חינוכי בעצם חקיקת החוק ועל כך שכל הגנת-יתר פוגעת במעמדה של האשה.

נכון, קיימת בעיה, גם אני מתלבטת.

לסיום ברצוני לציין: בוועידת קופנהאגן שבה השתתפה חברת-הכנסת תמר אשל, חברת-הכנסת שולמית אלוני ואנוכי, חתמה שגרירת נורווגיה בשם מדינת ישראל על אישור האמנה נגד אפליה בענייני תעסוקה וקידום האשה. אני חושבת שהחתימה מחייבת. לדעתי, אם במדינת ישראל, שהאשה לקחה בה חלק פעיל ושווה-זכויות בתקופה של טרום-המדינה, בסלילת כבישים, בבניין הארץ ובהגנה עליה, לא עשתה זאת המציאות, הרי אנו, על-ידי החקיקה, חייבים לתת אפשרות קידום לציבור הנשים כפי שעשוות כל המדינות המערביות החתומות על אמנה זו. וכפי שתוקים דומים וזהים חוקי בארצות מערב אירופה וארצות-הברית, כך אני חושבת שהגיעה העת שגם מדינת

עולם שונות. כל אחד רוצה את המצב האידיאלי — המצב האידיאלי היה אם לא היה צורך בכלל בחוק — אבל היו, לא הייתי אומרת מחלוקות, אלא השקפות עולם שונות בין שתי גישות: האם הגנת-יתר שמעניקים חוקים לנשים תורמת לקידום האשה או להיפך, בולמת את קידומה ומאפשרת למעביד במקרים רבים להסתתר מאחורי התור אנה שהעדפות-יתר הן הסיבה לכך שהוא מעדיף לקדם את הגבר ולא את האשה.

זו בעיה קשה וסבוכה. מצד אחד דרשו נשים — וזה מעוגן בהרבה חוקים אחרים — לצאת לגימלאות בגיל מוקדם יותר, לקבל חופשות מיוחדות ללידה, להנקה, לטיפול בילדים חולים. מצד שני, חוקים כמו חוק עבודת לילה, למרות שמקצועות רבים משוחררים מחוק זה, גרמו לכך שנשים לא חדרו למספר ניכר של מקצועות ולא הגיעו להישגים שהיו ראויים להם ללא כל ספק ולא זכו גם לקידום.

שושנה ארכלי-אלמוזילינו (המערך):

איזה קידום יכול להיות לאשה העובדת בטקסטיל בלילה? למה היא יכולה להגיע?

שרה דורון (הליכוד):

למשרת מנהל מפעל. יש חבר כנסת, לא אקרא בשמו, שהתחיל כנער שליח והפך לבעל חברה ענקית ומשגשגת. מדוע פועלת טקסטיל אינה יכולה להפוך למנהלת מפעל? כשם שלגבי גברים The sky is the limit — אותו דבר צריך להיות לגבי נשים.

חברת-הכנסת שושנה ארכלי-אלמוזילינו, שלוש שנים התווכחנו בנושא הזה. תשמעי אותי בסבלנות, אני גם אשמע אותך בסבלנות.

היות שאני אינני שלמה עם גישה אחת מבין השתיים ואינני בטוחה איזו מהן נכונה יותר וטובה יותר לציבור הנשים בישראל ב-1981, לכן הבאנו בהצעת חוק זו כמה גירסאות. אני מניחה שגם לקריאה השנייה ולקריאה השלישית יובא החוק בגירסה מסוימת עם הסתייגויות ואני חושבת שהבית לחליט איזו גישה היא המקובלת יותר והמתאימה יותר לציבור הנשים בתקופה שלנו. יש מעלות ויש מגרעות לכל אחת משתי הגישות. אני אינני רואה את הדברים כשחורים כולם או כלבנים כולם. יש הרבה מאוד שטחים אפורים. אני עצמי מתלבטת ובהחלט אקבל את דעת הרוב כפי שהוא יצביע על הגירסה הסופית של החוק. יש לי השקפה אישית משלי, אינני בטוחה שהיא מייד צגת את דעת הרוב, לכן בין הברירה של לא כלום במצב הקיים לבין השגת שינוי ופריצת דרך, אני מעדיפה שינוי ופריצת דרך לעבר מה שבעיני היה נראה כמשולם.

לסיום, ברצוני למנות חלק מהגופים שהופיעו בפני ועדת העבודה והרווחה: ההסתדרות הכללית שהביעה תמיכה בהצעת החוק; לשכת התיאום של האירגונים הכלכליים אשר כמובן לא היתה שלמה עם הצעת החוק מסיבות מאוד מובנות; והתאחדות התעשיינים, נציב שירות המדינה, ו"ציו", "נעמת", תנועת האשה הדתית-לאומית, המועצה למעמד האשה, מרבית הגופים האלה הביעו, חוץ הסתייגות זו או אחרת, תמיכה מלאה בהצעת החוק. לדוגמה: "נעמת" תמכה בחוק המוצע.

שושנה ארכלי-אלמוזילינו (המערך):

באיזו הצעה? הרי יש שלוש הצעות.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אני מצטערת, אבל אינני יכולה. תפנה את התלונה
ליושב-ראש הכנסת.

אליהו מויאל (המערך) :
תן לי בינתיים לסיים. תנהלו אחר כך את המשא-
ומתן.

היו"ר מ. ל. מרון :
סליחה, סליחה.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
תפנה תלונה ליושב-ראש הכנסת.

היו"ר מ. ל. מרון :
מה פירוש תלונה ? הרי נקבע לך לשבת לנהל את
הישיבה.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אבל אני צריכה לשבת בוועדה לעניין חוק ביטוח
בריאות, והוועדה יושבת עכשיו, בזמן המליאה.

שלמה הלל (המערך) :
והוועדה קיבלה אישור מיוחד מיושב-ראש הכנסת
לקיים את הישיבה בזמן המליאה. אין יכולים למנוע
מחברי הוועדה לשבת. לא ייתכן לתת אישור לקיים את
הישיבה בזמן המליאה וגם לא לאפשר לחברי הוועדה
להשתתף בה.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אני מצטערת.

היו"ר מ. ל. מרון :
אבל לא הודעת ליושב-ראש ולאיש מהסגנים שאינך
מנהלת את הישיבה בשעה שש.
(חברי הכנסת ש. הלל קורא קריאת-
ביניים)

אבקש שלא לעזור לי. זה מקרה יוצא-דופן. יושבת
סגנית יושב-ראש הכנסת בשקט גמור ואינה מודיעה שלא
תשב בראש הישיבה. אני חושב שזה דבר בלתי-רגיל.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
דבר באמת בלתי-רגיל.

היו"ר מ. ל. מרון :
כאשר היית צריכה להודיע לפחות ליושב-ראש שלא
תנהל את הישיבה כדי שימצאו הסדר.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
הודעתי כבר פעמיים.

היו"ר מ. ל. מרון :
את לא הודעת לאיש. אני אומר את זה באופן מוסמך.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
הודעתי פעמיים שכאשר יושבת הוועדה לעניין חוק
ביטוח בריאות אינני יכולה לנהל את הישיבה, כי אני
צריכה לשבת בוועדה. עליתי לאולם המליאה רק כדי
להשתתף בדיון. גם הזכות להיות נוכחת פה נשללת ממני
כי אני צריכה לשבת בוועדה.

שנצאל טוליראנו (שינוי) — מפלגת המרכז) :
מה הבעיה ? אני מוכן לבוא לנהל את הישיבה.

ישראל תכבד את חתימתה ואישרורה של האמנה הבין-
לאומית נגד האפליה ותחוקק את חוק ההודמנות השווה
בתעסוקה, שמטרתו אי-אפליה בקבלת עבודה, בקידום,
בשליחה להשתלמות. אני מקווה שציבור הנשים בארץ
ייהנה מהגנת החוק ומכל המשמעות העומדת מאחורי
החקיקה הזאת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

היו"ר מ. ל. מרון :
חברת-הכנסת שושנה ארבל-אלמזוליני, מאחר שאת
עומדת להתחיל אותי, האם את רוצה לדבר עכשיו ? אחרת
יצטרכו לעשות חילופין מאוחר יותר. האם יותר נוח לך
להתחיל אחר כך ? אם אינך רוצה לדבר עכשיו, אמסור
רשות הדיבור לחברת-הכנסת אליהו מויאל.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
חברת-הכנסת אליהו מויאל רשום לפני.

היו"ר מ. ל. מרון :
כן, בסדר. בבקשה, חברת-הכנסת מויאל.

אליהו מויאל (המערך) :
האם אני מדבר עכשיו ?

היו"ר מ. ל. מרון :
כן. חברת-הכנסת שושנה ארבל-אלמזוליני, הוא
ידבר לפניך. את תצטרכי אחר כך להתחיל עם מישור
אחר בניהול הישיבה.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
איך אני יכולה לקרוא קריאות-ביניים בתור יושבת-
ראש הישיבה ?
(חברת-הכנסת מ. שחל קורא קריאת-
ביניים)

היו"ר מ. ל. מרון :
כל הכבוד. אני מזמין עכשיו את חברת-הכנסת מויאל.
אותך, חברת-הכנסת שושנה ארבל-אלמזוליני, אני מזמין
להחליף.

אליהו מויאל (המערך) :
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה — — —
(חברת-הכנסת ש. ארבל-אלמזוליני
קוראת קריאת-ביניים)

היו"ר מ. ל. מרון :
לא, יש פה הרבה אנשים רשומים. את רשומה רק
במקום השישי.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אני צריכה לשבת בוועדה לביטוח בריאות. אינני
יכולה לשבת בשני מקומות.

היו"ר מ. ל. מרון :
אני מצטער מאוד.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
הוועדה מתקיימת באישורו של יושב-ראש הכנסת.

היו"ר מ. ל. מרון :
לא, אני מצטער מאוד.

הי"ר מ. ל. מרון :
מותר לך.

אליהו מויאל (המערך) :
תאזנין קודם לדברי.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אני יכולה ללכת. אני יכולה לעשות גם את זאת, אדוני היושב-ראש. אינכם יכולים לעשות מאתנו חוכא ואיטלולא.

הי"ר מ. ל. מרון :
מה זה : אנחנו, אתם ?

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אינכם יכולים לאסור עלינו לשבת במליאה.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
אבל את שייכת לנשיאות, חברת-הכנסת שושנה ארבל-אלמזוליני.

שרה שטרן-קטן (חזית דתית לאומית) :
מה את עושה פה עכשיו ?

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אל תגידי לי מה לעשות. אני מצטערת מאוד, אדוני היושב-ראש.

וליד האג' יחיא (מחנה שלי) :
אולי נכרינו על הפסקה של חמש דקות ?

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
היושב-ראש נוהג כך. יושב-ראש הישיבה יכול להו"דע ליושב-ראש הכנסת שאינני יכולה לנהל עכשיו את הישיבה. זה הכול.

הי"ר מ. ל. מרון :
לא, אם את יושבת כאן בישיבה — — —

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אני יושבת כאן כי אני רוצה להשתתף בדיון. אינך יכול לשלול זאת מאתנו.

הי"ר מ. ל. מרון :
אבל לפניך יש חברת-הכנסת מויאל, חברת-הכנסת סטלה לוי, חברת-הכנסת שרה שטרן-קטן, חברת-הכנסת אברהם לבנבראון, חברת-הכנסת שולמית אלוני. זאת אומרת שאת יכולה לנהל את הישיבה עד שיגיע תורך.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
לא, ארד לישיבה של הוועדה לעניין חוק ביטוח בריאות. יושב-ראש הכנסת נתן אישור לוועדה הזאת לשבת בזמן המליאה.

הי"ר מ. ל. מרון :
למה לא הודעת לנשיאות שלא תוכלי לשבת היום ? היית צריכה להודיע על כך כאשר קיבלת את סדר-היום.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אינני יכולה למלא שלושה תפקידים בבית-אחת : גם להשתתף בדיון במליאה, גם להשתתף בוועדה וגם לנהל את הישיבה. זה למעלה מכוחו של כל חבר כנסת.

הי"ר מ. ל. מרון :
אני פשוט נדהם שבתוקף תפקידך כסגנית יושב-ראש הכנסת — — —

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
מה יש לך להיות נדהם ? הוויכוח אינו צריך להיות בינך לביני. העניין הוא של יושב-ראש הכנסת ולא שלך. לא צריך להיות משא-ומתן בינך לביני.

הי"ר מ. ל. מרון :
אין זה עניין של ביני לבינך, אבל את יושבת כאן זה שעה — — —

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
יכול המשנה למוזכר הכנסת להודיע ליושב-ראש הכנסת שיבואו להתחיל אותך.

הי"ר מ. ל. מרון :
לא, את חייבת להודיע לפי הסדר הטוב והמקובל, בתוקף היותך סגנית יושב-ראש הכנסת.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
הודעתי על כך לפני שבועות.

הי"ר מ. ל. מרון :
לא, את לא הודעת, כי את קיבלת הודעה שאת מנהלת היום ישיבה בשעה שש, אלא אם כן דבר זה בא כדי לסכל את הדיון. אם אינך רוצה לנהל את הישיבה, נעל אותה או נקיים הפסקה.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אין לי שום כוונה לסכל את הדיון.

הי"ר מ. ל. מרון :
פשוט אינני מבין. אני חושב שלא שקלת את העניין היטב.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
אולי תעשו הפסקה ותבררו את העניין ביניכם ?

הי"ר מ. ל. מרון :
להיפך, אני חושב שצריך לברר דבר כזה אחת ולתמיד, כי בפעם הראשונה אני שומע דבר כזה.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
כשיושב-ראש הכנסת נתן אישור לוועדות לשבת בזמן המליאה, הרי אני כחברה בוועדה לעניין חוק ביטוח בריאות חייבת לשבת בוועדה.

הי"ר מ. ל. מרון :
אבל את יושבת פה.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
עכשיו יש כאן דיון על חוק הזדמנות שווה בתעסוקה, ואני רוצה להשתתף בדיון, ובשביל זה עליתי למעלה, רק בשביל זה. לא עליתי לכאן כדי לנהל את הישיבה.

הי"ר מ. ל. מרון :
אבל את במקום השישי בתור.

שושנה ארבל-אלמזוליני (המערך) :
אני יכולה לצאת מהמליאה אם אסור לי לשבת כאן.

היו"ר מ. ל. מרון :

השאלה פשוטה : מדוע לא הודעת ליושב-ראש הכנסת שאינך יכולה לנהל היום את הישיבה בשעה שש ?

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

אני מצטערת על שאתה מנהל אתי את המשא-ומתן.
(ח ב ר - ה כ נ ס ת ש . ה ל ל ק ו ר א ק ר י א ת - ב י נ י י מ)

היו"ר מ. ל. מרון :

אבקש לא לעזור לי. אני מסתדר לבד.

שלמה הלל (המערך) :

אינני עוזר לך. אין לי שום כוונה לעשות זאת.

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

אם אתה רוצה שיחליפו אותך, תודיע ליושב-ראש הכנסת שאתה מבקש שמישהו יחליף אותך. אין זה תפקידך להתווכח אתי.

היו"ר מ. ל. מרון :

אני פשוט חושב שמבחינה חברתית תפקידך היה להודיע על כך לפני שעתיים.

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

אני הודעת.

היו"ר מ. ל. מרון :

למי, מתי ?

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

הודעתי מראש. הודעתי כבר בשבוע שעבר. כאשר הייתי צריכה לבוא ולנהל את ישיבת הכנסת וקראו לי מהוועדה, אמרתי : תודיעו ליושב-ראש הכנסת שאני יושבת בוועדה לעניין חוק ביטוח בריאות ואינני יכולה לבוא לנהל את ישיבת הכנסת.

היו"ר מ. ל. מרון :

עובדה שאת יושבת אתנו כאן.

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

כיוון שהודיע לי שנדון עכשיו חוק הזדמנות שווה בתעסוקה.

גדעון האוזנר (המפלגה הליברלית העצמאית) :

אדוני היושב-ראש, באמת די לנו עם הוויכוח הזה לעיני כל ישראל.

היו"ר מ. ל. מרון :

אני יודע שדי לנו. אני חושב שמן הראוי לדעת שיש לפעמים — — —

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

אינני צריכה למסור לך דיווח-שבון. אני מצטערת מאוד.

היו"ר מ. ל. מרון :

לא, אינך צריכה למסור, אבל כאשר את יושבת מולי ואת צריכה להחליף את היושב-ראש, חשבתי — — —

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

אני יכולה לעזוב את האולם.

היו"ר מ. ל. מרון :

את יכולה ללכת לאן שאת רוצה. חברי הכנסת יש להם חסינות.

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

לא, אם אתה רוצה לשלול ממני גם את רשות הדיבור — — —

היו"ר מ. ל. מרון :

לא, אינני שולל ממך שום דבר. את תדברי לפי התור.

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

בכנסת הזאת הכול, הכול אפשרי.

היו"ר מ. ל. מרון :

מה זה שייך לכנסת הזאת ?

(ח ב ר ת - ה כ נ ס ת ש . א ר ב ל - א ל מ ו ז ל י נ ו ק ו ר א ת ק ר י א ת - ב י נ י י מ)

אליהו מויאל (המערך) :

את יכולה להישאר. תשמעי גם אותי.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :

היא תקרא את דברך.

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

אסור לי להיות פה. אני הולכת.

היו"ר מ. ל. מרון :

חס וחלילה, יש לך חסינות.

טוב, בבקשה, חברי-הכנסת אליהו מויאל, ואחריו — חברת-הכנסת סטלה לוי.

שושנה ארבל-אלמזולינו (המערך) :

מה זה שייך בכלל לחסינות ?

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :

איזו חגיגה.

היו"ר מ. ל. מרון :

טוב, שיהיה פעם שמח.

וליד חאג' יחיא (מחנה שלי) :

חגיגה מרנינה.

אליהו מויאל (המערך) :

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק המונח לפנינו, חוק הזדמנות שווה בתעסוקה, היה צריך למלא חלל ריק בחיינו החברתיים. עקרונית אני בעד חוק מסוג זה. אנו רוצים להיות חברה שוויונית. הישוב היהודי בארץ הוותקת מראשיתו על השותפות והשוויון בין שני המינים, ובזה רוצים להמשיך את המסורת שהורישו לנו אבות האומה.

מעמדה המכובד של האשה בחברה הישראלית מעוגן בדברי ימי עמנו עתיק היום. בימי ראשיתה של האומה לקחה האשה חלק פעיל בחיי העם בכל התחומים : בתחומי התרבות והאמנות, במערכות הצבא, התחיקה, השפיטה, הנבואה ובמגוון פעולות. לכן טבעי שמעמדה של האשה ומתן הזדמנויות שוות יהיו מעוגנים לא רק בנהגים ובמסורות אלא גם בחוקי המדינה.

לצערי, לא אוכל לברך על החוק המונח לפנינו כחוק הבא למלא את התפקיד שנועד לו, חוק זה אינו מושלם. חוקים כגון אלה אין מחוקקים עם שרון ביד,

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
חבל שיש לי ויכוח אתך במקום עם חברת-הכנסת
שרה דורון.

אליהו מויאל (המערך) :
באמת חבל. גם אני מצטער. אילו הקשבת לדברי,
נדמה לי שלא היה ויכוח בינינו. חבל שאת מפריעה לי
במקום להקשיב לדברי.

בתחום ההשכלה תופסות הנשים מקום נכבד מאוד.
האוכלוסיה הכוללת של בעלי השכלה על-תיכונית או
אקדמית מלאה או חלקית מונה בישראל קרוב ל-250,000
נפש. מהם — 47.8% גברים ו-52.2% נשים. כך שהחברה
שלנו בסדר. אך בקרב בעלי התארים האקדמיים המהווים
כ-100,000 נפש בישראל — מהוות הנשים 37.7% בלבד
ואילו הגברים — 64.3%. מעניין לציין, ככל שעולים
ברמת ההשכלה אחוז הנשים יורד. בתואר ראשון הן
מהוות 39%, בעלות תואר שני — כ-25% ובעלות תואר
שלישי — 14% בלבד. במספרים מוחלטים — מכלל
הנשים בישראל ל-1,500 נשים יש תואר שלישי ול-3,500
נשים בישראל יש תואר אקדמי.

לסוג של נשים אלה הבעיה של מתן ההזדמנות
השווה היא חריפה יותר. אני סבור שאנו צריכים למצוא
דרך שתאפשר להן לפתח את כשרונותיהן ויכלתן ולא
לקטוע את מסלול קידומן בתחום האקדמי והמקצועי
גם בהגיען מעבר לגיל 60.

החוק המונח לפנינו עונה על בעייתיה של קבוצה
קטנה, איכותית וחשובה מאוד, אבל אין הוא נותן תשובה
לרוב מניינה של החברה.

לעניות דעתי מיטיבים היינו לעשות לו היינו מחוקקים
חוקים שווים לכל נפש, כגון : חוק שכר מינימום, או
חוק שכר שווה עבור עבודה שווה. עבור עבודה המבוצעת
על-ידי הגבר או האשה בתחום זה יש מה לתקן. בתחום
זה קיים פער עצום. דוקטור גרוס מבנק ישראל קובע
שקיים פער הנע בין 50%—60% בממוצע בין שכרן של
הנשים לבין שכרם של הגברים. מחקר אחר שנערך על-
ידי דוקטור לינדה עפרוני קובע שנשים המעוסקות בשי-
רות המדינה מופלות לרעה והפער בין התנאים שלהן לבין
אלה של הגברים הוא כ-25%.

לכן, אדוני היושב-ראש, החוק המונח לפנינו איננו
מיועד למרבית אוכלוסיית הנשים של החברה הישראלית.
החוק לא הוכן כהלכה. החוק אינו מוכן להגשתו לכנסת.
ההצעה המקורית של החוק הזה היתה קיצונית יותר.
היא ביקשה לבטל חוקים קיימים, הסכמים חתומים ונהג
גים שקנו להם שביחה במערכות חיינו. הצעת החוק
ביקשה, לדוגמה, שיאמר : "שכל העדפה תיחשב לפי חוק
זה כאפליה", או "כל חוק העומד בסתירה לחוק זה בטל".
פירוש הסעיפים האלה הוא שכל ההישגים שאליהם הגיעו
הנשים מפאת היותן נשים, כגון פרישה מוקדמת בגיל 60
במקום 65, או אישור עבודה במשמרות לילה ייחשבו
כאפליה ועבירה על החוק.

אדוני היושב-ראש, הישגים אלה הושגו לאחר מא-
ומתן של שנים רבות בין איגודים מקצועיים לבין מעסי-
קים ציבוריים ופרטיים ונתקדשו במשך שנים רבות ומעוג-
נים בהסכמי עבודה. זאת היתה למעשה מטרתו של החוק.

אדוני היושב-ראש, מי ייפה את כוחנו לאלץ עובדת
נקיון או פועלת תעשייה, שעמלה וטרחה שנים רבות,

עם סטופר — בלועזית. נכון שוועדת הכנסת דנה בחוק זה
שנתיים ומעלה, שנתיים וחצי ; נכון שקיימו 27 ישיבות
של ועדת העבודה והרווחה. אבל, אדוני היושב-ראש,
כנסת נכבדה, החוק שבו אנו דנים הוא אחד החוקים
הבאים לשנות מן הקצה אל הקצה את סדרי החיים של
החברה הישראלית והיה לו השלכות חברתיות מרחיקות-
לכת. זה חוק שעצם קבלתו תביא לשינוי דפוסי המחשבה
ונירמות ההתנהגות המקובלים בחברתנו.

הטענה כי הצעת החוק גדושה ודשו בה במשך 27
ישיבות אינה עונה על הבעיה ואינה רלוואנטית. חוקים
כגון אלה, מן הדין שסעיפיהם ימוצו על הפרט האחרון.
דבר שני, אדוני היושב-ראש, עם כל הכבוד שאני
רוחש לחברי הכנסת וליזמיותיהם בענייני חקיקה, הרי חוק
כגון זה מן הדין ומן הראוי שיובא לדיון על-ידי גוף
ציבורי מוסמך, על-ידי ממשלת ישראל. רק ממשלה
יכולה לראות ראייה כוללת ולבחון את החוק מכל צדדיו
ולהחליט אם הגיע הזמן לחוקק אותו ולא להיכנס ללחץ
של חלל כנסת זה או זה או של סיעתו.

הגשת החוק לכנסת לא גשקלה דיה, לעניות דעתי.
אנו צריכים לחיות לפי החוק הזה, כמו לפי כל חוק,
ואני מעז לומר שיש סוג של חוקים שהחברה שלנו טרם
בשלה לחקיקתם. המבנה החברתי שלנו הוא כזה שאסור
לנו להעתיק חוקים מעמים אחרים ולגזור אותם לפי מידות
המחאיות לקבוצה קטנה בחברה, ותהיה זו הקבוצה
המכובדת ביותר.

אנו מדינה המקבצת גליויותיה. חברתנו עודנה הטר-
גנית.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
מה זה הטרוגנית ?

אליהו מויאל (המערך) :
תענייני במילון. אינה עשויה חטיבה אחת.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
מה זה הטרוגנית בענייני נשים ? הוא מתכוון שיש נשים
שאותן צריך לקפח, שכאילו יש עליהן אפוטרופסים.
אתם באמת דופקים פה את הנשים.

אליהו מויאל (המערך) :
לא, בחייד, אל תחשדי בי. אני מגן על הנשים לא
פחות ממך, גברתי. אל תדביקי סתם תוויות.
אני חוזר ואומר : אנו מדינה המקבצת גליויותיה.
חברתנו עודנה הטרוגנית במבנה. לכן כל נסיון של הקצנה
או הכללה יחטיא את המטרה.

אני רוצה להדגים את דברי בכמה מספרים. אחוז
הנשים בכוח העבודה האזרחי מגיע ל-35%. במספרים
אבסולוטיים — 350,000 נשים עובדות. ההתפלגות שלהן
לפי ארץ המוצא היא כדלקמן — 135,000 נשים ילידות
הארץ, 130,000 יוצאות אירופה ואמריקה ו-85,000 ילידות
אסיה ואפריקה.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
זאת הבעיה של הגברים ילידי אסיה ואפריקה ולא
של הנשים ילידות אסיה ואפריקה.

אליהו מויאל (המערך) :
חברת-הכנסת אלוני, את תעלי עוד מעט על הבימה
ותגידי את דבריך. תני לי לומר מה שיש לי לומר.

להלן הערות מספר לחוק עצמו. חוק הזדמנות שווה בתעסוקה עוסק במיגור מצומצם של החיים. לא מדובר כלל בנושאי הזדמנויות שוות בתחומים אחרים, למשל בחינוך הגבוה, בקבלה לאוניברסיטאות, בפאקולטות למיניהן, בפאקולטות לרפואה ועוד. מיגור אחר שחשוב לתת את הדעת עליו הוא הזדמנויות שוות לנשים בצה"ל, קבלתן לקורסים גבוהים, לבתי-ספר צבאיים ולמכללות השונות. יש לבחון היטב את נושאי הזדמנויות השוות שניתן להן בקבלה למוסדות אלה. צה"ל פתח בפני נשים מקצועיות ותפקידים רבים. עם זאת, יש לבדוק אם יש לנשים הזדמנויות שוות בקידום ובהעלאה בדרגה.

מכאן ברצוני לעבור לסעיפים בחוק עצמו. בסעיף 2 בהצעת החוק מדובר על איסור אפליה. איזו אפליה אוסר? רים? הצעת החוק איננה מכילה איסור כללי על אפליה בתעסוקה אלא מונה שורה של פעולות או מצבים שלגביהם נאסרה האפליה. אם אין איסור כללי, זאת אומרת שמה שלא מצויין כאיסור — מותר. בשום גרסה לא מדובר על תנאי פרישה. לדעתי צריך לומר שאסור להפלות בעבודה בכל התחומים או להוסיף ולציין גם שחר עבודה וסיום עבודה, כאשר הכוונה היא לפיטורים ולתנאי פרישה.

בסעיף 15, הסעד היחיד הקובע בהצעת החוק הוא תשלום פיצויים כספיים. אין בתשלום פיצויים כדי לרפא שורה ארוכה של אפליות מטעמי מין כמו אי-קבלה לעבודה, מניעת קידום או פיטורים.

סעיף 4 דן באכיפת החוק. לצורך אכיפה יעילה של החוק יש צורך במיני ועדה קבועה ובלתי-תלויה. יש לשלב את סעיף 4 לחוק עם תפקידי המועצה לפי סעיף 22 לאותו חוק, כלומר שתהיה סמכות תביעה לוועדה אשר תעמוד לימין האשה ותתבע בשמה כאשר תמצא לנכון. כי ליחיד ובעיקר ליחידה קשה להתמודד עם מנגנונים.

באותו הקשר חסר בהצעת החוק איסור מפורש על אפליה בלתי-ישירה, על אפליה עקיפה. אפליה אין דרכה להיות תמיד גלויה וישירה, לעיתים היא מוסווית מאחורי תנאים נייטרליים על פניהם — כמו כושר פיסי או ידע טכני מיוחד — שהם בלתי-ענייניים בנסיבות ואשר השפעתם המפלה היא עקיפה.

נושא חשוב אחר שעלי לציין הוא החשש של נשים להגיש תביעות, שמא תפטרנה או תוגבלנה. זו אפליה מטעמי התנכלות.

בסעיף 5 נאמר "רשאי המפקח לחקור תלונה". הסעיף איננו מחייב את המפקח לחקור תלונה וכן איננו מחייב אותו לדווח על ממצאי חקירתו למתלוננת. יש לחייב חקירת תלונה כזאת, אחרת אין לחוק שיניים. גם ערר בפני המפקח הראשי — לפי סעיפים קטנים ג' וד' — איננו פותר זאת. כשם שבית-משפט מחוייב לדון בכל תיק המוגש בפניו ואינו יכול לדחות תובע מבלי שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו, כן יש לאפשר למתלוננת למצות את זכותה לבירור תלונתה.

אני מצטערת על שלא השתתפתי בישיבות הרבות של הוועדה המיוחדת שדנה בחוק, כי לא הייתי חברה באותה תקופה בוועדה. אני יודעת שיש גירסאות שונות להצעת החוק ואני שוב מקווה שלקריאה השנייה ולקריאה השלישית נוכל לשפץ את החוק.

היו"ר ב. הלוי :

רשות הדיבור לחברת-הכנסת שרה שטרן-קטן, ואחריה — לחברת-הכנסת אברהם לבנבראון.

לעבור חמש שנים כמעט ללא תמורה? האם אנו רשאים להרע את תנאי עבודתן של עובדות ופועלות?

מה הפלא, אדוני היושב-ראש, שלא נמצא רוב בוועדה שיתן ידו למעשה זה? באין אפשרות להשיג את המאבק סימון התפשרו על המינימום. אינני פוסל פשרות. לא כל פשרה פסולה בעיני, אבל הפשרות שבחוק הזה הן פשרות גרועות.

שימו לב, חברי הכנסת, כמה גירסאות יש בהצעת החוק המונחת לפנינו. בסעיף 2 — "איסור האפליה" — יש שלוש גירסאות; בסעיף 3 — "סייג לאפליה" — יש יותר משלוש גירסאות ותת-גירסאות אין ספור; בסעיף — "ייעוץ, הדרכה ותיווך" — שתי גירסאות; בסעיף 16 — "טענות אירגוני עובדים ומעבידים" — שתי גירסאות.

ברצוני להדגיש שסעיפים 2, 3 ו-6 של הצעת החוק הם גופי ההלכה של החוק הזה. שאר הסעיפים הם פרפר-אות. דווקא על הסעיפים האלה — "איסור אפליה" ו"סייג לאפליה" — הדעות חלוקות היו בוועדה ואין קונסנסוס.

טבעי הוא, אדוני היושב-ראש, שהצעת חוק כזאת תעורר ויכוח אידיאלי, ויכוח בונה, מפני שהצעת החוק מעוררת בעיות רציניות, בעיות הקשורות בהשקפות עולמיות. לכן מן הראוי שחוק כזה יידון בניחותה ולא תחת לחץ של זמן ולא תחת לחץ המכשכש הקואליציוני.

לסיים דברי, אדוני היושב-ראש, ברצוני לומר, לא עלי-ידי תחיקה בלבד נקדם את מעמד האשה בישראל. לא עלי-ידי הצהרות נגיע למתן הזדמנות שווה לגבר ולאשה, אלא עלי-ידי יצירת תשתית חברתית, טיפוח, יצירת אווירה מתאימה ואקלים ציבורי נוח.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):
לכן בהסתדרות האשה עדיין מקופחת.

אליהו מויאל (המערך):

גם הייצוג שעליו דיברת חברת-הכנסת שרה דורון — לא עלי-ידי חוק נבטית את ייצוגן של נשים. אינני מאמין שבכוחה של הצהרה או אפילו תחיקה נוכל להבטיח ייצוג. צאו וראו מה מעמדן של הנשים בסרילאנקה (בציי-לון), או בהודו. בשתי המדינות הללו הייצוג הוא לעילה ולעילה. בשתיהן ראש הממשלה היא אשה. האם הייצוג לבדו פתר את בעיית מעמדן של הנשים בהודו ובציי-לון?

אדוני היושב-ראש, לאור כל האמרו ומאחר שהבדיקה לא נערכה עד תומה וכל נסיון לבחון, לבדוק וללבן את הנושא נחנק והדביקו עליו תו של פיליבאסטר — איננו יכול לעצרי לתמוך בחוק ואצביע נגדו.

היו"ר ב. הלוי :

תודה רבה לחברת-הכנסת אליהו מויאל.

רשות הדיבור לחברת-הכנסת סטלה לוי, ואחריה — לחברת-הכנסת שרה שטרן-קטן.

סטלה לוי (שינוי — מפלגת המרכז):

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מברכת את חברת-הכנסת שרה דורון על הצעת חוק הזדמנות שווה בתעסוקה. עבודה רבה הושקעה בחוק זה. שלוש שנים הן בוודאי תקופה ארוכה. אך, לצערי, החוק כפי שהוא מוגש נראה לי אישית מסורבל ובלתי-מובן. עם זאת, אני מקווה, שעד להגשתו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית יעבור החוק שיפוץ רב.

ווד, להדרכה. הצעת החוק מדברת על פיקוח ראשי, ולכך מצטרף הסיוע של המומחים, עם מועצה. דומני שמג' גנונים אלה יש בהם כדי לסרבל את ההליכים; יותר משהם פותרים או מנסים לפתור בעיות, הם עלולים אולי ליצור לנו בעיות, ואציין לפחות אחת מהן.

סעיף 2 להצעת החוק, גירסה א', אומר: "לא יפלה מעביד בכל הקשור להצעת עבודה או בקבלה לעבודה כעובד —" אדוני היושב-ראש, האם מישו יכול לתאר לעצמו כיצד נתמודד עם מצב כזה? כיצד נוכח אפליה לכתחילה לא רק לאחר שאדם לא קיבל את העבודה אלא עוד לפני שהוגשה הצעת עבודה, אולי בשלב מסוים של הצעת עבודה? נראה לי כי לפחות בשלב זה של התהליך אנו עלולים להכביד מאוד. ואני שואלת את עצמי, אני שואלת את המציעה את הצעת החוק: האם לא נצא נפסדים יותר מאשר נשכרים?

אני מסכימה לכך שאנו זקוקים לחוק מסוים, אבל הייתי רוצה שנגביל את עצמנו לפחות בשתי הגבולות: האחת — עליידי קיצור ופישוט הסעיפים, פחות אמביציה, פחות נסיון להקפי הכול, אבל יותר קונקריות תוך נסיון להוכיח, להסביר ולהגדיר, ואז הדברים יהיו יותר בהירים ונהירים לנו. שנית — יש לנו מנגנונים במדינה שאפשר להפעיל אותם, דוגמת בתי-דין לעבודה, מוסד לבוררות וכן גופים שונים אחרים. מדוע ליצור גופים חדשים או מנגנונים חדשים? הייתי רוצה שלפחות נתכנן לכתחילה שהמוסדות הקיימים ישרתו את העניין.

החומר שהוגש לנו, עם כל המאמץ שהושקע בו, טעון רויזיה ותיקונים רבים. אני רוצה לקוות שבשלב הבא אולי נגיע למשהו יותר קומפקטי ומגובש, ואז נוכל להתייחס לכל אחד מהסעיפים בנפרד ובאופן ממשי יותר.

היו"ר ב. הלוי:

רשות הדיבור לחבר-הכנסת לבנבראון, ואחריו לחבר-הכנסת שולמית אלוני.

אברהם לבנבראון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון): אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנושא שבו עוסקת הצעת חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה הוא נושא נכבד מאוד. ולפני שאעיר את הערותינו לסעיפי החוק ברצוני להעיר כמה הערות כלליות.

המאבק לשוויון זכויות האשה הוא חלק מהמאבק הכול של מעמד הפועלים ושל כוחות הקידמה בגד הניצול המעמדי ונגד הדיכוי. אפליית האשה בכל התחומים הנ"מ שכת דורות היא תוצאה של משטרים שבהם קיימת חלוקה מעמדית של החברה וקיים הניצול והדיכוי המעמדי.

במשטרים סוציאליסטיים השיגה האשה שוויון זכויות מלא בכל התחומים — בעבודה, בתרבות, באמנות, במדע ובניהול החברה. בארצנו קיים משטר קפיטאליסטי עם כל הקווים המאפיינים משטר זה, ועל כן קיימת אפליית האשה בכל התחומים.

מעמדה המשפטי של האשה בישראל נחות ביותר. אין במדינה הפרדה בין היות למדינה. חוקי האישיות הדתיים מפלים לרעה את האשה, וכן קיימת אפליית האשה בעבודה. האשה העובדת מופלית לרעה בשכר העבודה, בתנאי העבודה ובמעמדה בעבודה. הנשים מהוות 39% מכלל כוח העבודה בארץ. 35% מכלל אוכלוסיית הנשים מעל גיל 14 עובדות מחוץ למשק ביתן. בקרב הנשים הערביות רק 80% מכלל הנשים עובדות מחוץ לבית. האחוז

שרה שטרן-קמון (חזית דתית לאומית):

אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, בטרם אגע בנושא שאנו דנים בו, אני רוצה להביע את הרגשתי הנעימה על שנפלה בחלקי ההזדמנות לברך את חברת הכנסת סטלה לוי על הופעתה הראשונה מעל במת הכנסת. אני יודעת שכניסתה לבית הזה באה באיחור ואולי באיחור רב מדי, אבל מטב מאוחר מאשר לעולם לא. עד כמה שהספקתי להכיר את חברת-הכנסת לוי, ראויה היא לאיץ-טלה זו ביושרה, בהתמדתה ובגישה הרצינית לנושאים, ואני הספקתי גם להיווכח שתוך זמן קצר היא השתלבה בעבודת ועדה אחת לפחות שגם אני חבריה בה, בעבודה אינטנסיבית, פעילה, ועל כך ברכתי לה. אני מקווה שזאת אמנם התחלה והיא גם תמשיך בכנסת הבאה.

סטלה לוי (שינוי — מפלגת המרכז): תודה רבה.

שרה שטרן-קמון (חזית דתית לאומית): ועתה לנושא שלפנינו.

נכון שמאמץ רב השקיעה חברת-הכנסת שרה דורון בהצעת החוק וקשיים רבים מאוד עמדו על דרכה. אין ספק שהיא התמודדה לא רק עם משך הזמן אלא עם עוצמה של ההתנגדות. אבל היא משוכנעת בצדקתה ולכן עמדה במשימה.

שלפניו הצעת חוק מורכבת מאוד, ומעניין לשים לב לגילגולה החוק בתחילתו התייחס לזכויות האשה, אבל גילגולו — דבר אחר לגמרי. אם חברי הכנסת שמים-לב, מדובר על הזדמנויות שוות ולא רק לאשה אלא לאשה ולגבר, לשני המינים. היום, כאשר הציגה חברת-הכנסת דורון את הנושא היא דיברה שוב רק על זכויות האשה ובאיון שהוא מקום הדברים לא נהירים די הצורך, ואולי היו צריכים לקבל ביטוי חד-משמעי יותר. אולי עיקר החסרון בהצעה הוא בתערובת הזאת, כאשר הדברים היו צריכים להיות חד-משמעיים. זאת ועוד, אני בעד הבטחת זכויות והזדמנויות שוות בתעסוקה ובתנאי עבודה לאשה, ושלל תופעה לרעה. אבל יש להבחין בין זה לבין גישה אבסולוטיסטית מאוד, מקיפה מאוד, ונדמה לי שאנו מגיעים עליידי ההצעה למצב ההפוך מזה שרצינו להגיע אליו. אנו רוצים להגן על האשה, אנו רוצים להגן על הזכויות שמגיעות לה בצדק, והתוצאה היא שאנחנו לא שומרים על זכויותיה באשר היא אלא דוחפים אותה להיות לא היא אלא מישוה אחר. ונדמה לי שבכך יש להתחשב ואולי הדבר צריך בדיקה נוספת.

אנו עלולים להגיע למצב קיצוני ובלתי-סביר כמו בארצות-הברית, ששם בשם השוויון עוסקות נשים בכל מיני מלאכות, גם כאלה שאינן מתאימות להן. לדוגמה, שמירה בבתי-מלון, הרמת משאות, כדי שחלילה לא יעלה על הדעת שאשה יכולה לעשות דבר אחד ואיננה יכולה לעשות דבר אחר, או שהיא יכולה לבצע מצויין דבר אחד, ואיננה יכולה לעשות טוב משהו אחר.

ודאי שאנחנו בעד תשלום שווה תמורת עבודה שווה ונגד אפליה בתחום זה. אבל כאמור, ניסוח מאקסימאליסטי עלול לפתח פתח לתופעות יוצאות-דופן אפילו של הגשת משפטים ובג'עים עליידי מישוה שייראה לו שיש לו אילן להיתלות בו. אני חושבת שבכך אנו משיגים את ההיפך ממה שאנו רוצים להשיג.

והערה נוספת — מטרידים אותי המנגנונים שיש להקים לפי הצעת החוק, מנגנונים לפיקוח, ליעוץ, לתי-

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
נשים יותר חזקות, וחיות יותר זמן. גברים חולים יותר בגיל מבוגר מנשים. אתה מדבר על דעות קדומות. מדוע אתה לא מציע גיל גמיש? זה אנאכרוניזם.

אברהם לבנבראון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון) :
בכל זאת יש הבדל גם בכומר הפיסי עם כל המקרים של מחלה או לא מחלה.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
אנחנו מדברים על כישורים. תלך לפי מקצועות. אל תלך לפי מינים.

אברהם לבנבראון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון) :
בהחלט גם לפי מקצועות. אנחנו בהחלט בעד זה שבמקצועות מסוימים גיל הפרישה יהיה לפי שנות עבודה, גם לגבר. יש מקצועות שלאחר עשרים או עשרים וחמש שנות עבודה, ללא כל קשר עם הגיל, הפועל או הפועלת צריכים לצאת. הכוונה שלי שאין לדבר על השוואה אוטור-מאטית.

(חברת הכנסת ש. אלוני קוראת קרי-את ביניים)

היו"ר ב. הלוי :
חברת הכנסת אלוני, את רשומה בתור הבא. יש לך רשות לנאום. את עומדת לנאום.

אברהם לבנבראון (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון) :
סעיף 3 על כל גירסותיו סותר למעשה את מגמת החוק. סעיף 3 בא לאשר עיוותים הקיימים בהסכמים הקי-בוציים או בהוראות חוק. לדוגמה, בגירסה ב' סעיף ב' אומר: "לא תהא זו אפליה אם מעביד מילא חובה על-פי חיקוק או הסכם קיבוצי או חוזה עבודה". הלא אנחנו רוצים לשנות את המציאות, לא לעגן בחוק את העיוותים הקיימים. אם בחוק הקיים או בהסכם הקיבוצי יש סעיף המפלה את האשה, את באה עם הצעה זו לאשר את זה בחוק.

מרחיק לכת סעיף קטן 4 בגירסה ב'. השר רשאי באישור ועדת העבודה של הכנסת לקבוע בצו עיסוק שטיבו או אופיו מחייב או מאפשר העסקת בן אחד המינים בלבד. זאת אומרת נתון חוק נתון אפשרות לשר לקבוע עוד סוגי עבודה שיהיו סגורים בפני הפועלת. על כן כל הסעיף הזה סותר למעשה את מגמת החוק.

באשר לסעיף 4, השר ימנה מפקח ראשי ומפקחים לעניין חוק זה. המציאות הוכיחה שלא מספיק לחוקק חוק אלא צריך גם לבצע אותו. לא ייתכן ששפידים הממונים על-ידי שר העבודה יפקחו על החוק. לשם ביצוע החוק ואכיפתו יש להטיל זאת על ועדה קבועה בלתי-תלויה, ועדה לשוויון הזדמנות שתהיינה מיוצגות בה פעילות מיומנות מאירגוני הפועלים להגנת זכויות האשה ולמימושן, ויפעלו גם לביצוע ומימוש חוק הזדמנות שווה בתעסוקה. כפי שהוצע החוק, קשה יהיה לנו לתמוך בו. בעקרון, אנחנו תומכים.

היו"ר ב. הלוי :
רשות הדיבור לחברת הכנסת שולמית אלוני, ואחריה — לחברת הכנסת שושנה ארבל-אלמולינו.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
אדוני היושב-ראש, חברתי הכנסת, חברתי

הנמוך של נשים עובדות נובע מהעדר תנאים המעודדים את האשה לצאת לעבודה מחוץ לביתה: השכר הנמוך, ורוב הנשים עובדות בדרגות שכר נמוכות; המחסור במוסדות לילדים; העדר הכשרה מקצועית; מס הכנסה גבוה ונוסף על כל אלה — עול העבודה בבית הנופל ברובו על האשה. כל אשה עובדת למעשה בשתי משמרות: אחת במקום העבודה, והשנייה בבית. אלה הן הסיבות העושות את עובדות הנשים מחוץ לבית לבלתי-כדאית.

השאלה איננה רק בהעדר חוקים המגינים על זכויות הנשים העובדות, אלא גם באי-ביצועם של החוקים הקיימים, כאשר למעשה גם לא יוצרים תנאים שיאפשרו לאשה לצאת לעבודה מחוץ לביתה. בשנת 1964 נתקבל חוק שכר שווה בעד עבודה שווה בעיקרה. אך החוק איננו מבוצע בחיים הלכה למעשה. לפי סטאטיסטיקה הסתדרותית וממ-שלטת מגיע השכר הממוצע של עובדת בישראל ל-60% מהשכר הממוצע של העובד. כ-25% מכלל הפועלות עובדות בתעשייה הקלה, שם השכר הוא נמוך ביותר, לפעמים למטה משכר המינימום. הנשים מוגבלות בבחירת מקצועות ונשאות בדרך כלל במסגרת של מקצועות "נשיים". הנשים מופלות לרעה במעמדן המקצועי. למשל, הנשים מהוות 21% מהפרסונאל האקדמי, אך רק 2% מבין בעלי תואר פרופסור הם נשים. 68% מקרב המורים הן מורות, ואחוז גבוה יותר בכיתות הנמוכות. אך מעטות הן המורות הנמנות עם סגל מנהלי בתי-הספר או המפקחים.

מצבן של הפועלות הערביות קשה פי כמה. הפועלות הערביות עובדות באלפיהן בתעשייה קלה, שם השכר הוא הנמוך ביותר, ולמרות שמבחינה רשמית השכר שווה לפועלת היהודיה והערביה, למעשה מקבלות הפועלות הערביות שכר הרבה יותר נמוך מאשר השכר המשתלם לפועלות היהודיות. והמעבידים ממציאים שיטות ניצול שונות: עבודה בבית, עבודה בקבלנות ועוד. קיים ניצול מחפיר של הפועלות הערביות בחקלאות. הפועלת הערבית מניצלת גם כפועלת וגם כערייה. לכל הבעיות שהזכרתי אין זכר בהצעת החוק שלפנינו. המצב הקיים מחייב אמנם חקיקת חוק, אבל חוק שייטח את זכויות האשה העובדת, שייטח באמת שוויון זכויות ושוויון בהזדמנות. לדאבוני, הצעת החוק כפי שהיא נוסחה איננה עונה על כל הדרישות.

באשר לסעיפי החוק — סעיף 2 על הגירסאות שלו, הוא כללי מדי והחסר בו רב על המצוי. אין בהצעת החוק איסור מפליית האשה בשכר העבודה, בתנאים הסוציאליים; איסור פיטורי אשה מהמעט הבלעדי שהיא אשה, או אישור אפליה בזכויות המוקנות עם הפרישה; איסור אפליית הפועלת הערבית. העדר פירוט זה מרסק את החוק מתוכנו.

באשר לגיל הפרישה, בדרך כלל שוויון זכויות אין פירושו שוויון אוטומאטי, מיכאני, בין תנאי העבודה וסוגי העבודה לפועל ולפועלת. יש להתחשב בשוני הקיים, בשוני הפיסיולוגי של האשה. על כן אין זו פגיעה בשוויון האשה אם עבודות מסוימות, כמו עבודות לילה למשל, תהיינה אסורות לנשים. על כן מוצדק יהיה שגיל הפרישה של האשה יהיה מוקדם יותר.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
למה זה מוצדק?

שרה דורון (הליכוד) :
שהאשה תגיד מה היא רוצה.

מי אומר שאשה במקצוע של רפואה ושל משפט, ובכל נושא אחר, היא חלשה יותר? אם כך, למה בעבודות שבהן זקוקים לעבודת לילה של נשים יש עבודת לילה של נשים? האם עבודה כאחות זו עבודה קלה? עבודה כאחות היא עבודה קשה. כיוון שאשה זקוקה — יש היתר. זאת אומרת לא מפני שהיא אשה, אלא מפני שיש דעות קדומות. לכן קיים הדבר הזה. האם רופאה או עורכת־דין בגיל 60 היא מטומטמת, היא סנילית, והגבר בגיל 65 רענן כמו פרח בתחום העבודה? בואו נלך לפי מקצועות, במיוחד כשתוחלת החיים של האשה ארוכה יותר, ואנחנו מדינת עלייה. היות שהבעלים מבוגרים יותר, יש הרבה מאוד מקרים שכאשר מוציאים נשים, בייחוד במקצועות אקדמיים, לפרישה מוקדמת, נשארת המשפחה ללא מפרנס כלל. רק עכשיו היו כמה מקרים כאלה, עם רוקחות. בחוק הזה באים להנציח את כל הש"טיות האלה.

אינני רוצה אפטרופוסות. ביחס להורים אני רוצה שוויון להורה. כאשר גבר יוכל להרות, ללדת ולהיניק, הוא יהנה מן הזכויות. אבל האשה חיה 75 שנה. תקופת הפרייה מוגבלת. לא צריך לכתוב "אשה באשר היא אשה". בחוק שלפנינו הייתי מסתפקת בסעיף אחד בלבד, זאת אומרת, הסעיף הראשון וגירסה ג' של סעיף 2: "לא יפלה מעביד כל אדם בשל מינו או בשל היותו נשוי או בשל היותו הורה, בכל הקשור להצעת עבודה כעובד או בקבלה לעבודה כעובד, בקידום בעבודה, בשכר, בתנאים סוציאליים, בתנאי עבודה או בשליחה או בקבלה להכשרה או להשתלמות מקצועית". מספיק לי הסעיף הזה פלוס סעיף העונשין.

בכל החוקים שיש לנו עד עכשיו, המגינים כביכול על האשה, אין סעיפי עונשין בנושא האפליה. יש סעיף 23 — נדמה לי — שהוא סעיף עונשין, ויש להתאים אותו לכך.

לגבי הסעיפים האחרים — קודם־כול לא צריך ועדה מיוחדת. אם מדברים על שוויון, יש בתי־דין לעבודה. מה פתאום ועדה מיוחדת? וכל התפיסה הזאת של יצירת סקטות זאת אומרת, מקבלים כתנאי מובן מאליו, שבנשים כנשים יש לטפל בנפרד. אמנם יש כבר כמה שיכולות לדאוג לעצמן, אבל לא בכל הדברים. שמעתי פה את חברת־הכנסת אלי מויאל. הוא אפטרופוס בשבילי. למה הוא לא אפטרופוס בשביל גברים שהגיעו מארצות מסור יימות, כאשר הוא מברר על חבריה הטרוגנית? רק על נשים שבאו מארצות מסוימות? אני מכירה גם כמה גברים שבאו מארצות מסוימות, שאולי משהו רוצה להיות להם אפטרופוס. אבל הגישה הדמוקרטית אומרת שלכל אדם יש להתייחס כאל אדם בן־חורין. יש לו זכות לשוויון בהזדמנויות, ולא חשוב מניין הוא בא. כל הפרטים האחרים הייתי משאירה לתקנות. אני לא רוצה ועדה. יש דברים שאפשר להכניס לתקנות.

חברת־הכנסת דורון, להכניס לחוק את כל ההסכמים הקולקטיביים? לדוגמה בהסתדרות, אשה עובדת נשואה אינה יכולה להיות ראש משפחה לצורך קופת־חולים. האם את זה את רוצה לעגן בחוק? זה מה שיש פה. בשירות המדינה גיל הפרישה לגבר נמוך ולאשה שווים. היום אני יכולה לנסות — על בסיס חוק שיווי זכויות האשה, סעיף א' והתקשי"ר — לתקוף מקומות שם מחייבים בהסכמים גיל פרישה מוקדם. כאשר תעגני את זה בחוק, לא אוכל לתקוף את זה. אני מברכת על היוזמה שלך, אבל האם

חברת־הכנסת שרה דורון, אני שמחה שנתת לנו הזדמנות לדון בכנסת על המצב של אפליה, פאטרנאליות וניצול שקיים במוסר הכפוי במדינת ישראל בכל הנוגע למעמד האשה.

אנחנו מתפארים בהישגים שלנו. בעבר כאשר הבאתי חוק שיווי זכויות האשה האומר שכל חוק המנוגד לעקרון השוויון יהיה בטל, אמרו לי: אנחנו מוכנים להצביע בעד שוויון זכויות לאשה. אבל אין אנו מוכנים לבטל את אלה החוקים המפלים אותה לרעה, והחוק לא עבר. הוא עבר לוועדה ונקבר שם.

נכון, מתפארים שיש לנו שופטת בבית־המשפט העליון. אבל בבית־דין בדרגה נמוכה לענייני משפחה אין שופטת. אנחנו מדברים על זכויות. אך זה כבר הופיע שר החינוך — על־אף שיש לנו חוק שיווי זכויות האשה התשי"א — והסביר בתשובה לשאלתה מדוע צריך לתת העדפות בכספים ובקידום למורים גברים ולא למורות, ומחלקים בסמינארים שונים חוזר שיצא ונותן העדפות לגברים.

אני מקבלת את החוק שמונה לפנינו משום שהוא בא להנציח את כל מערכת האפליה הקיימת. מי צריך הגנה? — חירש, שוטה וקטן, ואתם מוסיפים אשה. תודה רבה, אני לא רוצה פאטרנאליות. אני לא רוצה הגנה על אשה באשר היא אשה. הגנה צריכה להיות לאשה באשר היא הרה, יולדת, מינקת. לא באשר היא אשה.

נרעין האוזנר (המפלגה הליברלית העצמאית):
את זה היא עושה כאשר.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח):
לאשה באשר היא אשה. גם עשו לנו הגנה בחוק הפלילי עם אפטרופוסות. לאשה באשר היא אשה אומרים: איסור עבודת לילה. איך גולד העניין של איסור עבודת לילה ושל הפנסיה המוקדמת לאשה? היה מחקר של דיקנס במאה הקודמת על ניצול של ילדים בגיל עשר ושל נשים לעבודות לילה מאוחרות. זה היה לפני שהיה חוק שעזר עבודה, לפני שהיו תנאים הגייניים וכל הדברים האחרים. היום אשה מעונינת לעבוד בעבודת לילה, מפני שיש תנאים סוציאליים, מפני שזה נותן לה זמן פנוי להיות עם משפחתה במחזוריות של חילופים, ומפני שאי אפשר לדרוש תנאים שווים וזכויות שוות כאשר אין חלוקה שווה בעומס.

מדוע לא יהיה מעמדו של ההורה שווה? אשה שהיא מורה לארבעים ילדים, אם יש לה ילד חולה, היא הולכת עם הילד בן החמש לרופא וארבעים הילדים הפקר. למה שלא ילך בעלה, גם אם הוא איננו פקיד המקבל קהל? מפני שלה נתנו יום חופש על חשבון יום המזלזל שלה. לגבר ההורה לא נתנו. פה הילדים יסבלו. אתה שואל את המורה: למה לא עושה את זה? היא אומרת: בעלי עובד. מה היא עושה? עבודת־עזר. האם אתם יודעים איך גולד העניין של פנסיה מוקדמת בחמש שנים? זה היה באנגליה. אז, וגם היום, במקרים רבים אשה נישאת לגבר המבוגר ממנה בחמש שנים. אז אמרו: אם נקבע גיל שווה של פרישה, יקרה שהגבר כבר חמש שנים בבית, והיא עוד עובדת. מי יגיש לו כוס תה? זה מצוי בפרוטוקולים של הפארלאמנט באנגליה. הכוונה היתה שהוא לא יישאר בבית כאשר היא עדיין עובדת. לכן קבעו גיל פרישה שונה. זה אלמנט מחייב? סביב זה יש קיפוח זכויות של בן הווג, מפני שהיא צוברת פחות שנים.

אלמן לקציבת שאירים; זכויות שוות לאלמן ולאמנה בחוק שירות המדינה; שכר מינימום לעובד ולעובדת; ועוד כהנה וכהנה חוקים שבהם האשה איננה מופלית לרעה אלא יש שוויון זכויות מלא בין שני המינים.

אבל כשאנחנו באים לדבר על חוק עבודת נשים שנתקבל בשנת 1954 ואשר בו נקבעו כמה נקודות לזכותה של האשה שצריכה למלא כמה תפקידים: תפקיד כאם, כרעה, כעקרת-בית וגם כאשה שעובדת מחוץ למשק ביתה, המחוקק דאז וכל הארצות בעולם ראו בזה במשך כל השנים דבר הכרחי שיש להקנות את הזכות הזאת לאשה בשל התפקידים הללו, ולא ראו בזה שום פגם שכביכול בא לפגוע במעמדה של האשה. נהפוך הוא, הודות לאותם חוקים המעוגנים בחוק עבודת נשים ועל ידי אותן זכויות שנקבעו, נוצרו אפשרויות לנשים אמהות לילדים לצאת לעבוד מחוץ למשק ביתן. והראיה, במשך השנים האחרונות הצלחנו להעלות את אחוז הנשים בכוח העבודה והוא מגיע היום עד ל-38% ו-39%. זה הישג מרשים וגדול והוא הושג הודות לאותן זכויות ואפשרויות שיצרנו לנשים, ובמיוחד לאמהות לילדים. אחרת אשה ואם לילדים לא היתה יכולה לצאת לעבודה מחוץ למשק ביתה ולהפקיר את ילדיה.

אני חושבת שאף לא אחד מחברי הבית יכול להגיד: אני רוצה את שוויון הזכויות גם בחובות ולא להפלות לטובה אשה, גם אם זה צריך להיות על חשבון משפחה וילדים. בנשים-פנים-יואפן לא. אפשר לעשות את שני הדברים בעת ובעונה אחת. הילד מעולם לא הפריע לקריירה של האם, ואפשר גם לקיים קריירה וגם לגדל ילד. דים. התנועה הפמיניסטית, שהגיעה בעולם לשיאים גם בארצות-הברית, התחילה היום לסגת מן הכיוון הזה, מאחר שהתורה הפמיניסטית הרסה משפחות שלמות בארצות-הברית, הביאה להעלאת אחוז הגירושין ולגידול טבעי כמעט אפסי, מפני שנשים העדיפו קריירה על חיי משפחה ועל ילדים. בכל ארצות העולם, גם בארצות-הברית וגם באירופה, יש היום נסיגה בנושא הזה ויש חזרה למשפחה ולחיון הערכים הללו.

אנינו באים לתבוע חס וחלילה לשלול את הזכות מנשים. ההיפך הוא הנכון. אנחנו רוצים אפשרויות והזדמנויות שוות לנשים, כדי שהן תוכלנה לממש את הפוטנציאל הטמון בהן, לתרום מכישוריהן ומיכלתן לא רק למשפחה, אלא גם לחברה. דבר זה ניתן להיעשות על ידי כך שניצור להן אפשרויות כדי שהן תוכלנה להגיע להזדמנויות שוות.

חברי הכנסת, על מה הוויכוח? על אילו חוקי הגנה אנחנו מדברים? על הזכויות שנוצרו, אם בחוקה ואם בהסכמים קיבוציים? אנחנו מדברים על עבודת לילה שהפכו אותה לדגל. הרי היום כל הנשים עובדות בלילה ואנחנו לא חתמנו על האמנה הבין-לאומית. נשים עובדות עובדות לילה מאז שהחוק הוציא אותן מכלל איסור, ולגבי מה שהחוק אסר — יש היתרים לעבודת לילה.

אני רוצה לשאול את חברת-הכנסת דורון, שאינני יודעת כמה לילות היא עבדה, ואני רוצה לשאול את חברת-הכנסת אלוני: איזה תשובה אפשר לתת לאשה, אם לארבעה-חמישה ילדים, שעובדת משעה 12 עד שעה 6 בבוקר, חזרת הביתה בשעה 6 בבוקר כאשר בעלה צריך לצאת לעבודה, ואז היא צריכה להכין ארוחת-בוקר לילדים ולשלוח אותם לבית-הספר, לטפל במשק הבית, כי לאותה אשה אין עזרת ומטפלת. איזה תשובה אתם

נעגן בחוק את כל העיוותים שיש היום, שהם אנאכרוניסטים? האם נעגן את כל ההגנות שהיו פה מהמאה ה-19 וראשית המאה הזאת? מדוע? משום שלפני זה ניצלו את האשה, שיעבדו אותה והיא לא נחשבה? או באו להגן עליה. היום, משהגיעה להישג, בואו ניתן לה מעמד שווה. פה מעגנים את כל העיוותים האלה, את כל האפליה הזאת. כל העדפה היא אפליה, מפני שהיא מונעת הזדמנות. אני לא יכולה להצביע בשביל זה, עם כל רצוני הטוב. לא אצביע נגד, מפני שאני חושבת שבאת עם רעיון טוב ומחשבה טובה. אני חושבת שסעיף 2 בגירסה ג' הוא סעיף טוב. אני חושבת שאלמנט העונשין הוא חשוב. אני מתנגדת לכל הוועדות המשוונות האלה. אני מכירה שום ועדה מיוחדת לגברים.

תרשה לי הערה, אדוני היושב-ראש. עתון "על המשמר" — ולך, חברת-הכנסת לבנבראון, קורה אותו דבר — שהוא עתון מתקדם, של התנועה הסוציאליסטית השוויונית, פירסם בשבוע שעבר תמונות של 4 חברות כנסת, "ממשלה פמיניסטית", דהיינו, יש סיכוי שבממשלה הבאה יהיו 4 נשים. "ממשלה פמיניסטית" — מבחילים את הציבור. לא ראיתי שכאשר רואים 4 גברים יחד, אומרים שזו ממשלה או שלטון מעין שוביניסטי. התפיסות הבסיסיות שלנו עדיין מעוגנות בהתניה הרואה באשה יצור הזקוק להגנה של הגבר. היות שאנחנו פה בעבודה מכינים רים אחד את השני, אנא מכם, אינכם גרועים יותר ואינכם טובים יותר. תנו לנו את הזכות והחובה להתמודד באופן שווה, וזה בכל הדרגות.

הי"ר ב. הלוי:

רשות הדיבור לחברת-הכנסת ארבל-אלמוזלינו, ואחריה — לחברת-הכנסת האוזנר.

יושנה ארבל-אלמוזלינו (המערך):

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, איני סבורה שיש מישהו בבית החולק על העיקרון של שוויון זכויות בין שני המינים — בין הגבר לבין האשה. את העיקרון הזה חרתנו על דגלנו ונתנו לו ביטוי עוד במגילת העצמאות, כאשר הצהרנו קבל עם ועולם כי מדינת ישראל תקים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל גזע ומין. גה היה הדבר הראשון שכתבנו במגילת העצמאות שלנו. החוק הראשון שנתקבל בכנסת בשנת 1951 היה חוק שיווי זכויות האשה שבו נקבע במפורש דין אחד לאיש ולאשה לכל פעולה משפטית, וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה כאשה — אין נוהגים לפיה.

הדברים האלה נחוו אותנו והנחו את אלה שקדמו לנו בכנסות הקודמות לחוק חוקים הבאים להשוות בין נשים לגברים ולמנוע אפליה במערכת החוקים ובחקיקה.

בהתאם לכך נתקבלה שורה ארוכה של חוקים. אמנה אחדים מהם: חוק יחסי ממון בין בני הווג; חוק המזונות (הבטחת תשלום); חוק שכר שווה לעובד ולעובדת; חוק שירות התעסוקה האוסר אפליה לרעה מטעמי מין בתחום התעסוקה; חוק פיצויי פיטורין המקנה זכות לנשים שים מתפטרות לאחר לידה; חוק מס הכנסה המאפשר הקניית נקודות זכות לאשה עובדת אם לילדים; עריכת שומה נפרדת; חוק הביטוח הלאומי המקנה זכויות שוות למבוטח ולמבוטחת; חוק ביטוח אבטלה המקנה זכויות שוות לעובד ולעובדת; חוק ביטוח נכות; חוק ביטוח נכות לעקרת-הבית; זכות אם מאמצת לדמי לידה; זכות

השוויון צריך להיות בערכו של האדם, שוויון בערכיות, והאשה שווה כאדם, ולא בגלל שאני נותנת לה זכות לעבוד שבע שעות. זה יהיה אסור על-פי החוק של חברת הכנסת שרה דורון.

הגיעו ימים חדשים. במקום ללכת לקראת התקדמות, אנחנו נסוגים ורוצים לאמץ לעצמנו דברים שהעולם הנאור כבר נסוג מהם והוא מתחיל לאמץ לעצמו דברים חדשים, כי הוא התפכח לאחר שהדבר הזה הביא להרס של משפחות שלמות.

ולבסוף, אדוני היושב-ראש, זו הפעם הראשונה מאז קום המדינה שמביאים לכנסת הצעת חוק עם שלוש גירי-סאות, והכנסת אינה יודעת לאיזו גירסה להתייחס. זה מוכיח שלוועדה לא התה כלל עמדה לגבי הצעת החוק הזאת. היא שללה אותה לחלוטין כפי שהוגשה, אם לא יכלה להתאחד לפחות על שתי גירסאות, אם לא להשיג רוב לגירסה אחת.

גידעון האוזנר (המפלגה הליברלית העצמאית):
או שתיים.

יושנה ארבל-אלמוזילינו (המערך):

או לכל היותר שתיים. ריבוננו של עולם, זה חוקא ואיטלולא להביא הצעת חוק כזאת. זה חוק כל כך רציני, מורכב ומסובך. ובעניינים של חוקי עבודה מקובל גם שתמיד יהיה קונסנסוס בין ההסתדרות הכללית לבין הממ"שלה והמעסיקים. ההסתדרות הופיעה בקשר לחוק הזה, היא עשתה עבודה נפלאה, יוצאת-מכלל. הצענו לוועדה לקבל את הצעת ההסתדרות. הצעת ההסתדרות נדחתה על הסף. היא לא נתקבלה בכלל, היא מופיעה כגירסה.

מה עומדים להציע לנו בהצעת החוק? יצירת גורם שנקרא "המתווך"? האם הוא יתווך בין העובדת לבין המעסיק? איפה ההסתדרות? איפה ועדי העובדים? איפה מועצות הפועלים? האם כלום יהיה מחוץ לחוק הזה? ואתם הולכים לתמוך בהצעת חוק כזאת? על-ידי קבלת חוק כזה אתם רוצים ליצור יחסי עבודה תקינים? ההיפך הוא הנכון. זה חוק שבא לסבך וליצור בעיות במקום לפתור אותן. אני חושבת שאסור לנו לתת את ידנו להצעת חוק כזאת שאינה באה לסייע לנשים, אינה באה להעמיק את שוויון הזכויות. ההיפך הוא הנכון. יש סעיף אחד מעניין שסותר באופן מוחלט את כל האידיאולוגיה שחברת-הכ"נסת דורון התבססה עליה, זה סעיף 3(ד). אפשר להתבלבל מרוב הגירסאות, אבל בסעיף הזה כתוב: "השר רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בצו עיסוק שטיבו או אופיו מחייב או מאפשר העסקת בן אחד המינים בלבד". מה הועילו חכמים בתקנתם? אם השר יהיה רשאי לקבוע שבעיסוק מסויים אפשר להעסיק רק נשים ובעיסוק אחר אפשר להעסיק רק גברים — מה הועיל החוק הזה? איפה האידיאולוגיה? איפה שוויון הזכויות? איפה מניעת הקיפוח והאפליה? זו רק הצהרה ותו לו.

הוזכר כאן שהופיעו גורמים בוועדה וכולם הביעו תמיכה בחוק. יש בידי סיכום של ועדת העבודה והרווחה על התופעה של הגורמים השונים. המשותף ביניהם הוא שניתן להשאיר את הנושא להסדרה במסגרת הסכמים קיבוציים בין העובדים למעבידים. כך אמרו נציגי השכח התיאום של האירגונים הכלכליים; כך אמרו גם נציגי התאחדות התעשיינים; כך אמרה גם ההסתדרות. ההסדרות לא התנגדה לחוק, אבל היא מתנגדת לבטל את

נותנים לה? לאיזה הישגים היא הגיעה בעבודת לילה במפעל לטקסטיל לאחר שנים? למה הגיעו הנשים הללו? אז על-ידי זה שאני אבטל את האיסור, במקום לתת היתר, אני באה להקנות מעמד מיוחד ושווה לנשים. מה קורה לנו?

אני מופיעה במקומות רבים וכשאני מעלה את הנ"קודה הזאת יש התקוממות בקרב ציבור הנשים. בשם איזה נשים אתן מדברות? קודם תיצרו פתרונות ואחר כך תגירו שכל אשה חייבת לעבוד בלילה. תנו תשובה לילדיה של אותה אשה שהזכרתי. האם יש לה אפשרות לנוח בבית כשהיא צריכה להתחיל מייד עם שובה הביתה את יום העבודה? למי שיש עוזרת ומטפלת קל לדבר, כי יש לה חיים נוחים וקלים בבית. אבל צריך להתחשב גם באוכלוסייה אחרת שהתנאים הללו אינם עומדים לרשותה. זו נקודה אחת, אדוני היושב-ראש.

נקודה שנייה. אני מבקרת עכשיו במקומות עבודה. על מה נאבקות נשים שהן גם אמהות לילדים? הן נאבקות על כך שיאפשרו להן לעבוד 7 שעות במקום 8 שעות. אני זוכרת את המאבק שניהלו עובדות המדינה שלא יכלו להגיע לעבודה בשעה שבע וחצי ותמיד הגיעו עם קוצר נשימה ובאיחור כדי להחתים בבוקר את הכרטיס, ואיזה מאבק ניהלנו בשנים האחרונות כדי לאפשר להן לעבוד שבע שעות. לאחר שההיעג הזה הושג, אתם רוצים על-ידי חוק זה לבטל הישגים כאלה? הרי זו אשה עובדת, אם לשני ילדים. האם תבואו להציע לה את הדבר הזה ותזכו בתמיכתה?

היום החליטה "כור תעשיות" של ההסתדרות לאפשר לנשים אמהות לילדים לעבוד שבע שעות. מי הסמיך אתכם לחתום על הסכם כזה המאפשר לעבוד שבע שעות? כולנו רוצים לחתור לכך שכל פועלי ישראל יגיעו ליום עבודה של שבע שעות, ואז אולי תהיה אפליה של נשים לטובה. אבל מה הרע בכך אם נוכל לאפשר לנשים אמהות לילדים לעבוד שבע שעות?

אשה עובדת אם לילדים יכולה להיעדר שישא ימים וזה ייקוף על חשבון ימי מחלה כדי שהיא תוכל לטפל בילד שלה. וזכות כזו הושהה גם לאב. מה ההתקוממות הזאת נגד ההישגים הללו לנשים עובדות? האם יש לנו אפשרויות אחרות שיצרנו? מה זה מעכב? להיפך, זה מקדם את מעמד האשה ואיננו מעכב. זה יוצר אפשרויות חדשות ומוציא נשים לעבודה במקום לסגור בפניהן את כל הדלתות ולהגיד להן: זה אסור לכן וזה אסור לכן ואתן חייבות להסתגל לתנאים הללו.

תמיד הייתי בעד מותן זכויות שוות לנשים בקידום בעבודה ובכניסה לעבודה, ועיגנו זאת בחוק שירות התע"סוקה האוסר להפלות בשליחת נשים לעבודה. דבר זה קיים, אבל לא די בקבלת חוק. צריך לדעת גם ליישם אותו וליצור בציבור את התודעה. מעמדה של האשה הוא עניין של חינוך ושל תודעה.

אני רוצה לומר מלה בעניין הפנסיה. אדוני היושב-ראש, עברתי על כל החוקים בעולם וראיתי שבכל ארץ וארץ יש הבדל של חמש שנים לגבי גיל הפרישה. גיל הפרישה הוא 60-65, ובארצות הקומוניסטיות גיל הפרישה לגבר הוא 60 ו-55 לנשים. אני מציעה גיל פרישה גמיש, שאשה תוכל לעבוד גם אחרי גיל הפרישה אם היא רוצה בכך, והיא תוכל לפרוש גם לפני. השוויון בגיל הפרישה לא צריך להיות הדגל שלנו. גם לגבי גברים זה שונה ויש מקצועות שונים. לכן צריך לגלות גמישות בכל הכיוונים ולא חשוכה רק האידיאולוגיה של השוויון.

היו"ר ב. הלוי :

רשות הדיבור לחברת הכנסת האוזנר, אחרון המשי-
תתפים בדיון זה.

גדעון האוזנר (המפלגה הליברלית העצמאית) :

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבר אמרו שהכול
תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל, על אחת כמה
וכמה הצעת חוק. לכאורה הדבר פשוט. אנחנו יודעים
שאין הזדמנויות שוות לאשה ולגבר, שיש אפליה, שיש
נותני עבודה אשר אינם רוצים להעסיק נשים מפני המג-
בלות שיש לאשה בתעסוקות מסוימות. ובכן באה הצעת
חוק וקובעת שלא תהיה אפליה. לכאורה ההצעה היתה
צריכה להתקבל ברצון על-ידי כל הגורמים. לכאורה
היתה צריכה גם ההצעה להיות פשוטה לגמרי, לקבוע
שלא תהיה אפליה, וכי על אפליה ניתן יהיה לפנות לבית-
דין לעבודה. במקום זה הסתכנו בוויכוח מעין פילוסופי
ומעין עקרוני, מה פוגע בשוויוניות. האם כאשר מעניקים
זכויות יתר פוגע הדבר בשוויוניות, והאם האשה זקוקה
לשוויוניות או שמא הדבר מיותר לחלוטין. התקבל הרושם
של צרות עין מצד כמה מן המתווכחים לגבי הצעת חוק
שהובאה על-ידי חברת הליכוד בעניין זכויות נשים.

אינני רואה מה כל ההסתערות הזאת בעניין חוזי
עבודה. מה בסופר-שלידבר מוצע? — שכאשר יש לאשה
הגנה בתוקף חוזה עבודה קולקטיבי, ההגנה הזאת תתפוס.
מה רע בכך מבחינת שוויון האשה? קצרה בינתי מהבין.
אכן נכון שמוצע לנו בחוק זה תהליך מסורבל מדי.
אף נכון שדבר מוזר הוא להיתקל בשלוש גירסאות. גם
אני אינני זוכר בעבר פארלאמנטארי לא-קצר חוק ובו
שלוש גירסאות. הוועדה היתה צריכה להחליט בעד גירסה
מסוימת, או לכל היותר, במקרה של שוויון קולות, שיהיו
רק שתי גירסאות. מדוע שלוש? אגב, הן שונות זו מזו
באופן מהותי.

מה שנחזף בחוק זה הוא איסור אפליה, וקביעה
שאפליה תהיה בתיעושו. אם מעסיק אינו מוכן לקבל
אשה עובדת מפני שעליו להעניק לה זכויות והטבות —
אולי זכויות יתר בעיניו — שהן הכרחיות לתעסוקתה של
האשה, הוא ייתקל בסאנקציות. ניתן יהיה לפנות לבית-
הדין לעבודה בעניין זה. אך למה לנו כל העניין של מינוי
מפקח רגיל ומעליו מפקח ראשי? ולצדו עוד מיומחה
ומועצה ציבורית? סתרים פקידים אנו במדינה? הסתרים
מנגנונים? כל זה מיותר. מה שצריך הוא עקרון "עם
שיניים", לאמץ אפשרות של פנייה לבית-הדין לעבודה.
כמובן שאם ישנו הסכם העבודה הקובע מנגנון ליישוב
חילוקי-ידעת בסיועו של ועד העובדים, יש לקיים תחילה
דרך זו.

לכן אני חושב שהעקרון המוצע הוא חשוב, ותמהתי
לקבל מכתב מאת היועצת המשפטית למעמד האשה בלשכת
סגן ראש הממשלה הקוראת לי להצביע נגד החוק. הרי
בסופר-שלידבר העקרון הוא שלא תהיה אפליית האשה.
יכול להיות שהעקרון אינו מיושם לפי רצונה של אותה
יועצת, אבל העקרון הוא בוודאי נכון ומקובל ולמה לקרוא
לנו להתנגד לו?

אני חושב שאת ההצעה צריך לקבל, אבל צריך
להעביר אותה ניתוח פלאסטי רציני מאוד ושיפוט כדי
למנוע ביורוקרטיה, כדי לקיים נהלים מקובלים ביישוב
סיכסוכים במקומות עבודה, וכדי שוועד עובדים יוכל
לעשות את שלו וכדי שמעסיק אשר יפלה לרעה אשה או

כל הזכויות שהוקנו לנשים בחוק, בהסכם קיבוצי, בנוהל,
בקרנות גמל, וכל זה מפורט בהצעת החוק בסעיף
2 גירסה ב' ובסעיף 3 גירסה ג', בנושאים כאלה שהם
עניין של יחסי עובד ומעביד. שלעובדים יש מה להגיד
במקום העבודה, האם אפשר לכפות בניגוד לרצונם חוקים
שלא ניתן ליישם אותם בשום-פנים-ואופן?

קיבלנו חוק שכר שווה לעובד ולעובדת. איפה משרד
העבודה? המחוקק עשה את שלו. מדוע משרד העבודה
אינו מקיים את הפיקוח בצורה יעילה כדי ליישם את
החוק הלכה למעשה? האם אנחנו ניתן לו עוד חוקים,
שהוא יהיה המפקח והוא יהיה המתווך במקום ההסתדרות?
תפקידים חדשים לאיש שימונה על-ידי שר העבודה והר-
ווחה.

זה חוק שבא לסבך. הוא לא בא לפתור בעיות. אלא
מה? יש כאן עניין של פרסטיז'ה, ששלוש שנים דנו
בחוק הזה. אני רוצה להזכיר לשר המשפטים את חוק
חוזי העבודה שבכנסת הקודמת עבדנו עליו ארבע שנים,
ורק כתוצאה מהופעה של לשכת התיאום של האירגונים
הכלכליים אשר ביקשה שלא לקבל את החוק בגלל סעיף
אחד שיכלול להיות לו השלכות שליליות, החוק לא הובא ל-
קריאה שנייה ולקריאה שלישית. התחשבנו בדעה הזאת ולא
הבאנו את החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית בכנסת.
ובכן מה האסון שחוק זה, שהוא כה מורכב ומסובך — והוא
הסתבך עוד יותר — לעומת ההצעה המקורית של חברת-
הכנסת דורון? לא יתקבל עכשיו, וששר העבודה יקים
ועדה ציבורית שתבדוק את כל הנושאים הללו, וישאלו
את פי הנשים, את עובדות הייצור, את אלה שעובדות
בלילה, ואחר כך הוועדה הציבורית תביא לנו הצעה שעל
בסיסה יכינו הצעת חוק.

שרה דורון (הליכוד) :

גם בוועדה למעמד האשה טירפדת את כל ההחלטות
לטובת הנשים.

שושנה ארבל-אמולוילי (המערך) :

מה זה טירפדת? זו מחמאה בשבילי אם טירפדת
הצעות שבאות להרע לנשים, ולא להקנות להן זכויות.
אני שמחה על הצינון הזה שאני מקבלת. אבל אפילו
הוועדה למעמד האשה לא הציעה הצעות בלתי-הגיוניות
כאלה כמו שהצעת החוק הזאת מקפלת בתוכה. אם אנחנו
רוצים את טובת הנשים, אם עניין שוויון הזכויות שחרתנו
על דגלנו במגילת העצמאות לנגד עינינו, אנחנו חייבים
להתנגד להצעת החוק כמות שהיא. רק אם תובא בפנינו
הצעה אחת עם גירסה אחת, קונצפציה אחת שהכנסת
תוכל להתייחס אליה ולהביע את דעתה, אפשר יהיה לקבל
זאת.

אדוני היושב-ראש, אני בעד שוויון הזדמנויות בתע-
סוקה לנשים, אבל לא על-פי הצעת החוק המונחת לפנינו
כי אין בה שום הגיון וגם המציעה לא הצביעה לפנינו
על איזו גירסה היא ממליצה בפנינו. גם היא עצמה לא
ידעה על איזו גירסה להמליץ. וכששאלתי אותה,
היא לא ידעה מה להשיב. ובכן התקיים דיון, הוא היה
כללי, אבל הוא אינו מתייחס לגירסאות השונות. איך
הכנסת יכולה לתמוד בהצעת חוק כזאת שלא היה לה
תקדים מעולם בכנסת? התקדים הראשון יהיה של חברת-
הכנסת שרה דורון, שמביאה לכנסת הצעת חוק עם שלוש
גירסאות. בשל כל הסיבות האלה, טוב תעשה הכנסת
אם לא תקבל את הצעת החוק אפילו בקריאה הראשונה.

חוברת כ"ד, ישיבה תל"ז, י"ח באדר ב' התשמ"א (24 במארס 1981)
— חוק הזדמנות שווה בתעסוקה; מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת —

לא יקבל אותה לעבודה יועמד בפני בית-דין. זה מה
היו"ר י. ברמן :
אני מעמיד להצבעה את ההצעה להיביר את הצעת
החוק לוועדת העבודה והרווחה להכנתה לקריאה שנייה
ולקריאה שלישית. אבקש למנות.

חברת-הכנסת שרה דורון רוצה להשיב.

אברהם לבנבראון (החזית הדמוקרטית לשוויון ולשוויון) :
מי נמנע ?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת

העבודה והרווחה — 25

נגד — 19

נמנעים — 3

ההצעה להעביר את חוק הזדמנות שווה
בתעסוקה, התשמ"א—1981, לוועדת העבודה
והרווחה, נתקבלה.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
עם ישראל חי.

שרה דורון (הליכוד) :
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להודות
לכל המשתתפים בדיון, גם לאלה שמתחו ביקורת —
בחלקה מוצדקת — לגבי הצעת החוק, על העניין שהם
גילו בעצם הנושא של מעמד האשה והאפשרויות להזדמ-
נות שווה בקבלה לעבודה ובקידום. את כל ההערות רשמתי,
אקח אותן לתשומת-לבי בכובד-ראש.

אדוני היושב-ראש, אבקש להעביר את החוק לוועדה
להכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח) :
ועדת החוקה, חוק ומשפט ? לאיזה ועדה ?

שרה דורון (הליכוד) :
לוועדת העבודה והרווחה.

יא. מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת

בנושא : מפעל הנדסה "רמים" בקריית-שמונה ומצב התע-
סוקה במקום.

היו"ר י. ברמן :
רשות להודעה למשנה למזכיר הכנסת.

היו"ר י. ברמן :
הישיבה נעולה. הישיבה הבאה מתח ב-11:00.

המשנה למזכיר הכנסת ש. יעקבסון :
ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיע כי
הונחו היום מסקנות-ביניים של ועדת העבודה והרווחה

הישיבה ננעלה בשעה 19:25.